TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Cresci Fabrizio, nell'Esecuzione Immobiliare 81/2010 del R.G.E.

promossa da

******* Omissis *******

contro

******* Omissis *******

******* Omissis *******

SOMMARIO

Incarico 5
Premessa 5
Descrizione 5
Bene N° 1 - Locale commerciale piano S2 ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Bene N° 2 - Locale commerciale piano S1 ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Bene N° 3 - Locale commerciale piano T ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Bene N° 4 – Locale in corso di costruzione piano 1 ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Lotto 1 8
Completezza documentazione ex art. 567 8
Titolarità 8
Consistenza 8
Dati Catastali 9
Precisazioni 9
Stato conservativo 10
Parti Comuni 10
Servitù, censo, livello, usi civici 10
Caratteristiche costruttive prevalenti 10
Stato di occupazione 11
Provenienze Ventennali 11
Formalità pregiudizievoli 11
Normativa urbanistica 13
Regolarità edilizia 13
Vincoli od oneri condominiali 14
Lotto 2 16
Completezza documentazione ex art. 567 16
Titolarità 16
Consistenza 16
Dati Catastali 17
Precisazioni 18
Stato conservativo 18
Parti Comuni 18
Servitù, censo, livello, usi civici 18
Caratteristiche costruttive prevalenti 18
Stato di occupazione 19

Provenienze Ventennali 19
Formalità pregiudizievoli 19
Normativa urbanistica 21
Regolarità edilizia 21
Vincoli od oneri condominiali 22
Lotto 3 23
Completezza documentazione ex art. 567 23
Titolarità 23
Consistenza 23
Dati Catastali 24
Precisazioni 24
Stato conservativo 24
Parti Comuni 24
Servitù, censo, livello, usi civici 25
Caratteristiche costruttive prevalenti 25
Stato di occupazione 25
Provenienze Ventennali 25
Formalità pregiudizievoli 26
Normativa urbanistica 28
Regolarità edilizia 28
Vincoli od oneri condominiali 29
Lotto 4 30
Completezza documentazione ex art. 567 30
Titolarità 30
Consistenza 30
Dati Catastali 31
Precisazioni 31
Stato conservativo 31
Parti Comuni 32
Servitù, censo, livello, usi civici 32
Caratteristiche costruttive prevalenti 32
Stato di occupazione 32
Provenienze Ventennali 32
Formalità pregiudizievoli 33
Normativa urbanistica 34
Regolarità edilizia 35
Vincoli od oneri condominiali 35
Stima / Formazione lotti ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Lotto 1 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Lotto 2 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Lotto 3 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Lotto 4 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Riepilogo bando d'asta 37
Lotto 1 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Lotto 2 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Lotto 3 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Lotto 4 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Schema riassuntivo Esecuzione Immobiliare 81/2010 del R.G.E. 43
Lotto 1 - Prezzo base d'asta: € 1.421.070,00 46
Lotto 2 - Prezzo base d'asta: € 963.600,00 47
Lotto 3 - Prezzo base d'asta: € 1.371.040,00 48
Lotto 4 - Prezzo base d'asta: € 189.120,00 49

INCARICO

All'udienza del 14/11/2019, il sottoscritto Ing. Cresci Fabrizio, con studio in Via Giovanni Pittalis, 7 - 07100 - Sassari (SS), email fabriziocresci@tiscali.it, PEC fabrizio.cresci@ingpec.eu, Tel. 328 44 24 652, Fax 079 272 831, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 18/11/2019 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito.

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

- **Bene N° 1** - Locale commerciale ubicato al piano S2 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
- **Bene N° 2** - Locale commerciale ubicato al piano S1 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
- **Bene N° 3** - Locale commerciale ubicato al piano T di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
- **Bene N° 4** – Locale in corso di costruzione ubicato al piano 1 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1

DESCRIZIONE

BENE N° 1 - LOCALE COMMERCIALE UBICATO A SASSARI (SS) - PREDDA NIEDDA STRADA 1

Si tratta di un locale commerciale posto al piano S2 di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1.
L'accesso al locale avviene per mezzo di una rampa carrabile a senso unico di circolazione che, partendo dal livello S1, costeggia il fabbricato in senso antiorario. L'imbocco alla rampa avviene sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada 1, mentre l'uscita avviene dalla sinistra. Tale rampa conduce al piazzale antistante il corpo di fabbrica in cui si trova l'accesso principale all'ampio locale e l'area cortilizia adibita a parcheggi.
Di pertinenza dello stesso vi sono quindi le due rampe carrabili destinate alla circolazione ed al carico/scarico merci, il cortile fronte ingresso con stessa destinazione d'uso e l'ampia area fronte sempre ingresso principale, vincolata a parcheggi, dotata di identificativo catastale proprio.

La vendita del bene non è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

E' identificato al **Catasto Fabbricati** al - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 15, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 16, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 3 - Fg. 69, Part. 1120, Sub. 4, Categoria D8.

Il proprietario Sig. **** Omissis **** si è reso collaborativo ed ha fornito al sottoscritto CTU tutte le informazioni richieste, accompagnandolo durante i vari sopralluoghi, coadiuvato dal suo perito di parte Ing. **** Omissis ****, che ha fornito informazioni e documenti sul fabbricato nel suo complesso.

BENE N° 2 - LOCALE COMMERCIALE UBICATO A SASSARI (SS) - PREDDA NIEDDA STRADA 1

Si tratta di un locale commerciale posto al piano S1 di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1.
Dalla strada n. 1 si accede all'area di pertinenza dell'intero fabbricato multipiano: il piano S1 si trova di fronte per chi entra dalla strada principale alla stessa quota della strada n. 1.
E' presente un parcheggio che fronteggia gli accessi all'ampio locale. L'area cortilizia adibita a parcheggi risulta essere posizionato sotto la rampa che conduce al piano terra del fabbricato. In progetto è prevista una rampa carrabile che costeggia tutto il fabbricato che ancora non è stata realizzata.

La vendita del bene non è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

E' identificato al **Catasto Fabbricati** al - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 20, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 21, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 17, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 17 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 18 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 19.

Il proprietario Sig. **** Omissis **** si è reso collaborativo ed ha fornito al sottoscritto CTU tutte le informazioni richieste, accompagnandolo durante i vari sopralluoghi, coadiuvato dal suo perito di parte Ing. **** Omissis ****, che ha fornito informazioni e documenti sul fabbricato nel suo complesso.

BENE N° 3 - LOCALE COMMERCIALE UBICATO A SASSARI (SS) - PREDDA NIEDDA STRADA 1

Si tratta di un locale commerciale posto al piano terra di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1.
L'accesso al locale avviene per mezzo di una rampa carrabile che, dall'ingresso principale al fabbricato posto sulla strada n. 1, conduce al piano terra percorrendola in pendenza verso l'alto. Rispetto alla strada n. 1 il locale commerciale risulta pertanto posizionato ad un livello superiore. La rampa costeggia tutto il perimetro dell'edificio in senso antiorario ed è adibita a carico/scarico merci e parcheggi.

La vendita del bene non è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

E' identificato al **Catasto Fabbricati** al - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 4, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 5, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 5 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 6.

Il proprietario Sig. **** Omissis **** si è reso collaborativo ed ha fornito al sottoscritto CTU tutte le informazioni richieste, accompagnandolo durante i vari sopralluoghi, coadiuvato dal suo perito di parte Ing. **** Omissis ****, che ha fornito informazioni e documenti sul fabbricato nel suo complesso.

BENE N° 4 - CANTIERE EDILE UBICATO A SASSARI (SS) - PREDDA NIEDDA STRADA 1

Si tratta di un locale ancora in corso di costruzione posto al piano primo di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1.
L'accesso al locale attualmente non è consentito poichè mentre i primi tre piani (S2, S1 e T) del fabbricato pluripiano sono ultimati, per i successivi sono presenti le sole strutture portanti orizzontali e verticali senza finiture e senza tamponature esterne.
Non essendo state realizzate le rampe di accesso ai piani superiori essi mancando di qualsiasi sistema di collegamento e risultano pertanto totalmente inaccessibili.
Il sottoscritto ha potuto visionare il piano per mezzo di un piccola porzione di ponteggio esterno al fabbricato che ha permesso una visione d'insieme e del tutto generale, senza però accedere al suo interno date le scarsissime condizioni di sicurezza.

La vendita del bene non è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

E' identificato al **Catasto Fabbricati** al - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7- Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8.

Il proprietario Sig. **** Omissis **** si è reso collaborativo ed ha fornito al sottoscritto CTU tutte le informazioni richieste, accompagnandolo durante i vari sopralluoghi, coadiuvato dal suo perito di parte Ing. **** Omissis ****, che ha fornito informazioni e documenti sul fabbricato nel suo complesso.

LOTTO 1

Il lotto è formato dai seguenti beni:

- **Bene N° 1** - Locale commerciale ubicato al piano S2 di un fabbricato a Sassari (SS) – Z.I. Predda Niedda Strada n. 1

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)
- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)
- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni.

Il Sig. **** Omissis **** è titolare dei beni distinti al NCEU Foglio 69 Part. 1132 Sub 15 e Part. 1120 Sub 4 (Proprietà 1/1).
La Sig.ra **** Omissis **** è titolare del bene distinto al NCEU Foglio 69 Part. 1133 Sub 16 e Part. 1133 Sub 3 (Proprietà 1/1).

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Locale commerciale	1517,00 mq	1576,00 mq	1,00	1576,00 mq	5,00 m	S2
Area esterna posti auto e circolazione	450,00 mq	450,00 mq	0,10	45,00 mq	0,00 m	S2
Area esterna vincolata a parcheggi	4091,00 mq	4091,00 mq	0,10	409,10 mq	0,00 m	S2
			Totale superficie convenzionale:	**2030,10 mq**		
			Incidenza condominiale:	**0,00**	**%**	
			Superficie convenzionale complessiva:	**2030,10 mq**		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

In riferimento al prospetto riassuntivo di cui sopra si precisa che:

- Il "locale commerciale" è distinto al NCEU Foglio 69 Part. 1132 Sub. 15 e Part. 1133 Sub 16.
- L'"area esterna posti auto e circolazione" è distinta al Foglio 69 Part. 1133 Sub 3,
- L'"area esterna vincolata a parcheggi" è distinta al Foglio 69 Part. 1120 Sub 4.

Tutta la rampa che, partendo dal piano S1 giunge al piano S2, distinta al Foglio 69 Particella 1132 Sub 3 destinata a carico/scarico merci e posti auto è esclusa dal pignoramento (vedi elaborato planimetrico allegato).

DATI CATASTALI

Dati identificativi				Dati di classamento						
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano
U	69	1132	15	2	D8				3360 €	S2
U	69	1133	16	2	D8				3202 €	S2
U	69	1133	3		BCNC					
U	69	1120	4	2	D8				3253,68 €	

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Precisazioni

Si precisa quanto segue:
- il locale di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 15 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 1;
- il locale di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 16 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 1;
- la corte di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 3 è un bene comune non censibile;
- il bene di cui al Foglio 69 Part. 1120 Sub 4 è un area cortilizia e non un fabbricato D8 come erroneamente riportato in visura. La categoria catastale è pertanto errata ed andrebbe variata in F1_area urbana.

Inoltre, sempre tale area, sebbene risulti frazionata al Catasto Fabbricati, non risulta ancora frazionata al NCT. Deve essere pertanto predisposto un frazionamento della particella 1120 al NCT.

PRECISAZIONI

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. e vi è congruenza tra le persone esecutate individuate attraverso nome, cognome e dati anagrafici e i soggetti titolari dei diritti reali oggetto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO

L'immobile si presenta in normali condizioni di manutenzione e ad oggi non necessità di interventi urgenti di ripristino. Non si evidenziano infatti criticità particolari. Fino al .....ospitava un'attività commerciale (MSV) di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (1000 mq), un bar/ristorante con servizi igienici (140 mq) oltre una zona somministrazione di 80 mq. Il tutto separato, rispetto all'attività commerciale, da una vetrata e dotato di ingresso proprio laterale.
Alla data del sopralluogo, l'ampia area esterna vincolata a parcheggi ancora non risultava sistemata a tale scopo. Devono essere pertanto ancora realizzate le opere previste in progetto (sistemazioni stradali, corsie di manovra e stalli per le auto, aiuole, segnaletica orizzontale etc).

PARTI COMUNI

Il bene in oggetto non rientra in un contesto condominiale. Si evidenzia comunque la presenza di un vano scala all'interno del locale commerciale che funge da scala antincendio per i piani superiori, posti in comunicazione tra loro tramite essa.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Il locale commerciale, che comprende l'intero piano S2, ha una forma regolare. I lati sono lati ortogonali fra loro e gli angoli arrotondati. La superficie netta complessiva è pari a 1.517 mq e l'altezza è di 5 m. Si accede ad esso tramite una rampa carrabile a senso unico di marcia, vincolata a parcheggi e carico scarico merci.
Qualità e stato di manutenzione del bene, relativamente alla struttura, al solaio, alla copertura, alle pareti, agli infissi e agli impianti sono riportati di seguito.
Il solaio di copertura del locale commerciale (che risulta poi essere il solaio ammezzato dell'intero edificio realizzato in una seconda fase rispetto alle strutture del fabbricato principale), è realizzato con soletta piena in c.a. dello spessore di 25 cm. La struttura portante è del tipo a scheletro indipendente in c.a., le travi ed i pilastri sono in c.a. gettati in opera, i pilastri di tale piano sono stati cerchiati con profilati piatti per permettere il posizionamento del solaio intermedio di chiusura (piano ammezzato).
Inoltre:
le murature interne sono rifinite con intonaci lisci del tipo al civile e tinteggiate con idropittura di colore chiaro, il pavimento ed i battiscopa, presenti in tutti gli ambienti, sono in gres porcellanato, le porte interne sono del tipo tagliafuoco, le finestre e in generale gli infissi esterni sono in alluminio e vetro, dotate di serrande in acciaio.I corpi illuminanti, appesi al soffitto, sono del tipo luce al neon.
I due bagni del bar/ristorante sono rivestiti con piastrelle di ceramica decorate sino ad un altezza di m 2.00, pavimentati con piastrelle in gres e dotati di ordinari apparecchi igienico/sanitari.
Il locale è collegato internamente con i piani superiori tramite una scala in acciaio che funge da scala antincendio.
Sono presenti l'impianto di adduzione idrica dall'acquedotto comunale, l'impianto elettrico conforme alle norme vigenti e l'impianto idrico antincendio.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

Fino a qualche anno fa al secondo piano seminterrato si esercitava un'attività di Media Struttura di Vendita (MSV) alimentare ed un bar.
Agli atti del Comune è presente una "Scia antincendio della MSV mista prevalentemente alimentare nel piano seminterrato (Piazzale) del fabbricato in zona industriale predda Niedda strada n. 1".

PROVENIENZE VENTENNALI

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Ai fini della provenienza ventennale del bene esiste, agli atti della procedura, il Certificato Notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari alla data del 25 Marzo 2019, a firma del Dott Onofrio Di Caprio, Notaio in Orta di Atella, iscritto presso il Collegio Notarile di Caserta - Santa Maria Capua Vetere.
Dal certificato si evincono le provenienze dei vari beni.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Ufficio provinciale di Sassari aggiornate al 19/11/2019, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 10/11/1998
  Reg. gen. 12574 - Reg. part. 2050
  Quota: 1/1
  Importo: € 645.571,12
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Capitale: € 258.228,45
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 06/11/1998
  Note:
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1120 Sub 4.
- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 16/05/2000
  Reg. gen. 6872 - Reg. part. 1062
  Quota: 1/1
  Importo: € 568.102,59

A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico della procedura
Capitale: € 284.051,29
Rogante: Giovanni Maniga
Data: 11/05/2000
Note:
Annotazione di Consolidamento e Postergazione, per atto Notaio Giovanni Maniga del 07/12/2006, trascritta ai nn 3999/835 del 07/03/2007.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1120 Sub 4.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 1.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 1.

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo Condizionato
  Iscritto a Sassari il 27/03/2003
  Reg. gen. 5700 - Reg. part. 682
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.200.000,00
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Capitale: € 600.000,00
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 20/03/2003
  Note:
  - Annotazione di Riduzione di somma per atto Notaio Giovanni Maniga del 11/07/2005, trascritta ai nn. 17367/2458 del 14/07/2005, con la quale l'importo complessivo si riduce a €. 1180000,00 dei quali €. 590000,00 per capitale;
  - Annotazione di quietanza e Conferma per atto Notaio Giovanni Maniga del 11/07/2005, trascritta ai nn. 17368/2459 del 14/07/2005; - Annotazione di Consolidamento e Postergazione, per atto Notaio Giovanni Maniga del 07/12/2006, trascritta ai nn. 4001/837 del 07/03/2007.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1120 Sub 4.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 1.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 1.
- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo Condizionato
  Iscritto a Sassari il 14/07/2005
  Reg. gen. 17531 - Reg. part. 1984
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.600.000,00
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Capitale: € 800.000,00
  Rogante: Maniga Giovanni
  Data: 11/07/2005
  Note:
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 1.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 1.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 3.

- **Ipoteca volontaria in RINNOVAZIONE** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 02/10/2018
  Reg. gen. 12803 - Reg. part. 2024
  Quota: 1/1
  Importo: € 645.571,12
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Capitale: € 258.228,45
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 06/11/1998
  Note:
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1120 Sub 4.

Trascrizioni

- **Verbale di Pignoramento Immobili**
  Trascritto a Sassari il 30/03/2010
  Reg. gen. 5409 - Reg. part. 3495
  Quota: 1/1 della piena proprietà
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Note:
  Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1120 Sub 4. Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 1.
  Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 1.
  Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 3.

NORMATIVA URBANISTICA

L'intero complesso commerciale è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come "insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale" come "grande distribuzione commerciale" e come "aree estrattive".
A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA "D" e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile risulta agibile.

Il locale commerciale si trova al piano S2 di un fabbricato attualmente di sei piani fuori terra di cui 2 seminterrati.
Dalle verifiche eseguite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sassari, è emerso che l'intero complesso

è stato regolarmente autorizzato con Concessione Edilizia n. C/99/94 del 26/03/1999, alla quale sono succeduti i seguenti provvedimenti:

Tipo di Atto Autorizz.	N°	Data	N° Fascicolo
Conc. Edilizia	C/05/53	27/01/2005	
Provvedimento Unico	SU/05/44	25/03/2005	Prot. n. 19140
Conc. in Sanatoria	C/08/298	27/11/2008	
Provvedimento Unico	SU/09/24	06/04/2009	Prot. n. 29814
Autorizz. In Sanatoria	A/09/245	25/08/2009	

Il sottoscritto ha visionato tutti gli elaborati progettuali soffermandosi in particolare sull'ultimo provvedimento (Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009) relativo ai "piani Seminterrato, ammezzato e terra, del complesso industriale in corso di realizzazione in Sassari zona industriale Predda Niedda zona D".
L'immobile inoltre è dotato di certificato di agibilità parziale limitata ai piani interrati S2 ed S1 n. A/2010/124 del 07/05/2010.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.
- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato all'ultima autorizzazione, la autorizzazione in Sanatoria n. A/09/245 del 25/08/2009.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli che resteranno a carico dell'acquirente.

1. VINCOLO NCEU Foglio 69 Part.1120 Sub 4 (R.G. 19991 R.P. 14255 del 24/10/2008)
   Sull'immobile risulta trascritto, in data 24/10/2008 ai numeri 19991 R.G. e n. 14255 R.P. un vincolo a favore del Comune di Sassari contro **** Omissis **** nato a
   nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale **** Omissis ****.
   In virtù della Scrittura Privata con sottoscrizione autenticata a firma Notaio Giovanni Maniga del 21/10/2010, è costituito un Vincolo di Destinazione per la quota 1/1 della piena proprietà sul bene distinto al NCEU al Foglio 69 Particella 1120 Sub 4.
   In relazione alla pratica di accertamento di conformità n. 08/00438 inerente alla costruzione di un complesso commerciale-artigianale in Sassari Zona Industriale Predda Nedda, il Signor **** Omissis **** vincola, sino al completamento dell'intero fabbricato, a favore del Comune di Sassari, con destinazione a posti auto, le superfici indicate nella planimetria allegata al titolo e si impegna a non revocare e a non modificare in nessuna sua parte la scrittura senza

l'intervento dell'amministrazione di Sassari e a trasferire, in caso di alienazione, all'avente causa il vincolo di destinazione costituito".
Si veda a tal proposito copia del vincolo allegato alla presente e la relativa planimetria allegata dalla quale emerge che l'intero mappale è vincolato a parcheggi per complessivi 122 posti auto.
Tale copia è stata reperita dal sottoscritto presso l'archivio del Comune di Sassari (non riporta gli estremi di registrazione), ma il vincolo in originale è stato visionato presso la Conservatoria dei RR.II di Sassari.

2. VINCOLO NCEU Foglio 69 Part.1132 Sub 1 (R.G. 9034 R.P. 6796 del 13/04/2005)
Sull'immobile risulta trascritto, in data 13/04/2005 ai numeri 9034 R.G. e n. 6796 R.P. un vincolo a favore del Comune di Sassari contro **** Omissis **** nato a
In virtù della Scrittura Privata con sottoscrizione autenticata a firma Notaio Giovanni Maniga del 14/03/2005, è costituito un Vincolo di Destinazione per la quota 1/1 della piena proprietà sul bene distinto al NCEU al Foglio 69 Particella 1132 Sub 1. Il vincolo riguarda anche altre particelle.
In relazione al progetto di variante in corso d'opera presentato in data 18/01/2005 (prot. n.3136/05), relativo al fabbricato in corso di costruzione ed in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di Sassari, il Signor **** Omissis **** vincola, in forma definitiva e perpetua, a favore del Comune di Sassari, in conformità alla destinazione prevista dal progetto:
a) con destinazione a carico e scarico merci le superfici del piano seminterrato;
b) con destinazione a posti auto le superfici al piano seminterrato e al piano di copertura
Superfici che nel progetto di variante hanno tale destinazione.
In pratica tutta la rampa che, partendo dal piano S1 costeggia il fabbricato in senso discendente (sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1) ed in senso ascendente (sulla sinistra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1), ivi compresa l'area fronte ingresso principale al piano S2 è vincolata a carico e scarico merci (comprese aree di manovra e circolazione) per complessivi 498 mq e n. 32 posti auto.
Il sottoscritto ha preso visione del vincolo trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sassari ma non ha richiesto copia.

CONFORMITA' CATASTALE E REGOLARITA' EDILIZIA

Attualmente il locale commerciale è suddiviso in due distinte particelle, mentre nell'ultimo progetto autorizzato (Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009) risulta un unico locale. Non vi è conformità pertanto tra le due pratiche.

LOTTO 2

Il lotto è formato dai seguenti beni:

- **Bene N° 2** - Locale commerciale ubicato al piano S1 ammezzato di un fabbricato a Sassari (SS) – Z.I. Predda Niedda Strada n. 1

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)
- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)
- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni.

Il Sig. **** Omissis **** è titolare del bene distinto al NCEU Foglio 69 Part. 1132 Sub 17, 18, 19, 20 e 21 (Proprietà 1/1).

La Sig.ra **** Omissis **** è titolare del bene distinto al NCEU Foglio 69 Part. 1133 Sub 17 e 18 (Proprietà 1/1).

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Locale commerciale	1530,00 mq	1576,00 mq	1,00	1576,00 mq	4,45 m	S1
Area esterna posti auto	110,00 mq	110,00 mq	0,20	22,00 mq	0,00 m	S1
			Totale superficie convenzionale:	**1598,00 mq**		
			Superficie convenzionale complessiva:	**1598,00 mq**		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

In riferimento al prospetto riassuntivo di cui sopra si precisa che:

- Il "locale commerciale" è distinto al NCEU Foglio 69 Part. 1132 Sub. 20, Part. 1132 Sub 21 e Part. 1133 Sub 17.
- L'"area esterna posti auto" fronte ingressi è distinta al NCEU Foglio 69 Part. 1132 Sub 18.

Sono previste due rampe a raso a livello del piano S1 non ancora realizzate (nell'elaborato planimetrico identificate con la Part. 1132 Sub 17 e 19 e Part. 1133 Sub 18_BCNC_Rampe in corso di costruzione)
BCBN: Bene Comune Non Censibile

Ha una forma regolare con una superficie di 1.530 mq circa ed una altezza di 4,45 m.
Si accede tramite gli ingressi posti in corrispondenza della zona di carico e scarico merci, oppure tramite la scala interna antincendio.
Di fatto il locale è costituito da tre aree commerciali dotate di propri identificativi catastali. Si vedano a tal proposito le rispettive planimetrie catastali nelle quali sono perfettamente indicate le distribuzioni interne.
Di pertinenza al locale area esterna di 110 mq circa destinata al parcheggio e/o carico scarico merci.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	69	1132	20	2	D8				1048 €	S1	
	69	1132	21	2	D8				2140 €	S1	
	69	1133	17	2	D8				3022 €	S1	
	69	1132	17		CC					S1	
	69	1132	18		BCNC					S1	
	69	1132	19		CC					S1	
	69	1133	18		CC					S1	

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Si precisa quanto segue:
- i locali di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 20 e 21 discendono dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 16 che a sua volta discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 1;
- il locale di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 17 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 1;
- le rampe di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 17 e 19 discendono dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 1;
- la rampa di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 18 è un bene comune non censibile che discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 1;
- la rampa di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 18 discendono dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 1.

In riferimento all'elaborato planimetrico allegato alla presente del 21/05/2019 (ultimo elaborato in atti) ed in riferimento ai beni al piano S1 si precisa quanto segue:
- le rampe di cui alla Particella 1132 Sub 17 e 19 non sono ancora state realizzate;
- la rampa di cui alla Particella 1133 Sub 18 non è stata ancora realizzata;
- la rampa di cui alla Particella 1132 Sub 18 è l'unica in essere a tale piano S1.

PRECISAZIONI

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. e vi è congruenza tra le persone esecutate individuate attraverso nome, cognome e dati anagrafici e i soggetti titolari dei diritti reali oggetto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO

L'immobile si presenta in normali condizioni di manutenzione e ad oggi non necessità di interventi urgenti di ripristino. Non si evidenziano criticità particolari. Attualmente una parte del locale viene utilizzata dal figlio del Sig. **** Omissis **** come deposito bevande, mentre in un'altra porzione sono ancora custoditi degli oggetti/vestiario di una vecchia attività non più in essere in uno dei locali che compongono il piano. Il tutto separato da vetrate e pannelli a tutta altezza.

PARTI COMUNI

Il bene in oggetto non rientra in un contesto condominiale. Si evidenzia comunque la presenza di un vano scala all'interno del locale commerciale che funge da scala antincendio per il piano superiore. I tre piani attualmente ultimati sono pertanto posti in comunicazione tra loro tramite essa.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Il locale commerciale, che comprende l'intero piano S1, ha una forma regolare. I lati sono lati ortogonali fra loro e gli angoli arrotondati. La superficie netta complessiva è pari a 1.530 mq e l'altezza è di 4,45 m. E' dotato di tre serrande poste frontalmente all'area destinata al carico scarico merci e parcheggi.

Qualità e stato di manutenzione del bene, relativamente alla struttura, al solaio, alla copertura, alle pareti, agli infissi e agli impianti sono riportati di seguito.
Il solaio di calpestio del locale commerciale (che risulta poi essere il solaio di copertura del piano S2) è realizzato con soletta piena in c.a. dello spessore di 25 cm, mentre quello di copertura è del tipo Bausta di spessore pari a 58 cm. La struttura portante è del tipo a scheletro indipendente in c.a., le travi ed i pilastri sono in c.a. gettati in opera.
Inoltre:
tutti gli ambienti sono caratterizzati da murature interne intonacate al civile e tinteggiate con idropittura lavabile di colore chiaro. Il pavimento è del tipo in cls industriale.
Anche i bagni sono rifiniti con intonaco liscio al civile e tinteggiati, i pavimenti sono in gres porcellanato ed essi sono dotati di ordinarie apparecchiature igienico sanitarie in ceramica bianca.
Le porte interne sono del tipo tagliafuoco. Le finestre e le porte esterne sono realizzate in alluminio e vetro, queste ultime sono protette con serrande in acciaio. Gli elementi illuminanti sono del tipo a luce al neon.
La qualità complessiva delle finiture è scadente.
Sono presenti l'impianto di adduzione idrica dalla rete comunale, l'impianto elettrico conforme alle vigenti norme e l'impianto idrico antincendio.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

Al piano ammezzato S1 è localizzata la Media Struttura di Vendita (MSV) non alimentare.

PROVENIENZE VENTENNALI

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Ai fini della provenienza ventennale del bene esiste, agli atti della procedura, il Certificato Notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari alla data del 25 Marzo 2019, a firma del Dott Onofrio Di Caprio, Notaio in Orta di Atella, iscritto presso il Collegio Notarile di Caserta - Santa Maria Capua Vetere.
Dal certificato si evincono le provenienze dei vari beni.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Ufficio provinciale di Sassari aggiornate al 19/11/2019, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 16/05/2000
  Reg. gen. 6872 - Reg. part. 1062

Quota: 1/1
Importo: € 568.102,59
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Capitale: € 284.051,29
Rogante: Giovanni Maniga
Data: 11/05/2000
Note: Annotazione di Consolidamento e Postergazione, per atto Notaio Giovanni Maniga del 07/12/2006, trascritta ai nn 3999/835 del 07/03/2007. Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 1. Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 1.

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo Condizionato
  Iscritto a Sassari il 27/03/2003
  Reg. gen. 5700 - Reg. part. 682
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.200.000,00
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Capitale: € 600.000,00
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 20/03/2003
  Note: - Annotazione di Riduzione di somma per atto Notaio Giovanni Maniga del 11/07/2005, trascritta ai nn. 17367/2458 del 14/07/2005, con la quale l'importo complessivo si riduce a €. 1180000,00 dei quali €. 590000,00 per capitale; - Annotazione di quietanza e Conferma per atto Notaio Giovanni Maniga del 11/07/2005, trascritta ai nn. 17368/2459 del 14/07/2005; - Annotazione di Consolidamento e Postergazione, per atto Notaio Giovanni Maniga del 07/12/2006, trascritta ai nn. 4001/837 del 07/03/2007. Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 1. Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 1.
- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo Condizionato
  Iscritto a Sassari il 14/07/2005
  Reg. gen. 17531 - Reg. part. 1984
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.600.000,00
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Capitale: € 800.000,00
  Rogante: Maniga Giovanni
  Data: 11/07/2005
  Note: Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 1. Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 1.

Trascrizioni

- **Verbale di Pignoramento Immobili**
  Trascritto a Sassari il 30/03/2010
  Reg. gen. 5409 - Reg. part. 3495
  Quota: 1/1 della piena proprietà
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Note: Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 1. Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 1.

NORMATIVA URBANISTICA

L'intero complesso commerciale è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come "insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale" come "grande distribuzione commerciale" e come "aree estrattive".
A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA "D" e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.

Il locale commerciale si trova al piano S1 di un fabbricato attualmente di sei piani fuori terra di cui 2 seminterrati.
Dalle verifiche eseguite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sassari, è emerso che l'intero complesso è stato regolarmente autorizzato con Concessione Edilizia n. C/99/94 del 26/03/1999, alla quale sono succeduti i seguenti provvedimenti:

Tipo di Atto Autorizz.	**N°**	**Data**	**N° Fascicolo**
Conc. Edilizia	C/05/53	27/01/2005	
Provvedimento Unico	SU/05/44	25/03/2005	Prot. n. 19140
Conc. in Sanatoria	C/08/298	27/11/2008	
Provvedimento Unico	SU/09/24	06/04/2009	Prot. n. 29814
Autorizz. In Sanatoria	A/09/245	25/08/2009	

Il sottoscritto ha visionato tutti gli elaborati progettuali soffermandosi in particolare sull'ultimo provvedimento (Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009) relativo ai "piani Seminterrato, ammezzato e terra, del complesso industriale in corso di realizzazione in Sassari zona industriale Predda Niedda zona D".
L'immobile inoltre è dotato di certificato di agibilità parziale limitata ai piani interrati S2 ed S1 n. A/2010/124 del 07/05/2010.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.
- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato all'ultima autorizzazione, la autorizzazione in Sanatoria n. A/09/245 del 25/08/2009.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli che resteranno a carico dell'acquirente.

1. VINCOLO NCEU Foglio 69 Part.1132 Sub 1 (R.G. 9034 R.P. 6796 del 13/04/2005)
   Sull'immobile risulta trascritto, in data 13/04/2005 ai numeri 9034 R.G. e n. 6796 R.P. un vincolo a favore del Comune di Sassari contro **** Omissis **** nato a
   In virtù della Scrittura Privata con sottoscrizione autenticata a firma Notaio Giovanni Maniga del 14/03/2005, è costituito un Vincolo di Destinazione per la quota 1/1 della piena proprietà sul bene distinto al NCEU al Foglio 69 Particella 1132 Sub 1. Il vincolo riguarda anche altre particelle.
   In relazione al progetto di variante in corso d'opera presentato in data 18/01/2005 (prot. n.3136/05), relativo al fabbricato in corso di costruzione ed in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di Sassari, il Signor **** Omissis **** vincola, in forma definitiva e perpetua, a favore del Comune di Sassari, in conformità alla destinazione prevista dal progetto:
   a) con destinazione a carico e scarico merci le superfici del piano seminterrato;
   b) con destinazione a posti auto le superfici al piano seminterrato e al piano di copertura
   Superfici che nel progetto di variante hanno tale destinazione.
   In pratica tutta la rampa che, partendo dal piano S1 costeggia il fabbricato in senso discendente (sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1) ed in senso ascendente (sulla sinistra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1), ivi compresa l'area fronte ingresso principale al piano S2 è vincolata a carico e scarico merci (comprese aree di manovra e circolazione) per complessivi 498 mq e n. 32 posti auto.
   Il sottoscritto ha preso visione del vincolo trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sassari ma non ha richiesto copia.

CONFORMITA' CATASTALE E REGOLARITA' EDILIZIA

Attualmente il locale commerciale è suddiviso in tre distinte particelle, mentre nell'ultimo progetto autorizzato (Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009) risulta un unico locale. Non vi è conformità pertanto tra le due pratiche.

LOTTO 3

Il lotto è formato dai seguenti beni:

- **Bene N° 3** - Locale commerciale ubicato al piano terra di un fabbricato a Sassari (SS) – Z.I. Predda Niedda Strada n. 1

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Locale commerciale	1545,00 mq	1576,00 mq	1,00	1576,00 mq	6,30 m	T
Rampa a sbalzo	1378,00 mq	1378,00 mq	0,10	137,80 mq	0,00 m	T
			Totale superficie convenzionale:	**1713,80 mq**		
			Superficie convenzionale complessiva:	**1713,80 mq**		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

In riferimento al prospetto riassuntivo di cui sopra si chiarisce quanto segue:

- Il "locale commerciale" è distinto al NCEU Foglio 69 Part. 1132 Sub. 4 e Part. 1133 Sub 5
- La "rampa a sbalzo" è distinta al Foglio 69 Part. 1132 Sub 5 e Part. 1133 Sub 6.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	69	1132	4	2	D8				4554 €	T	
	69	1133	5	2	D8				4346 €	T	
	69	1132	5		BCNC						
	69	1133	6		BCNC						

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Si precisa quanto segue:
- il locale di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 4 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 2;
- il locale di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 5 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 2;
- la rampa di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 5 è un bene comune non censibile che discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 2;
- la rampa di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 6 è un bene comune non censibile che discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 2.

PRECISAZIONI

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. e vi è congruenza tra le persone esecutate individuate attraverso nome, cognome e dati anagrafici e i soggetti titolari dei diritti reali oggetto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO

L'immobile si presenta in normali condizioni di manutenzione e ad oggi non necessità di interventi urgenti di ripristino. Non si evidenziano infatti criticità particolari. Attualmente ospita un'attività all'ingrosso non alimentare denominata "Ombra". In progetto è previsto che una porzione del locale pari a 140 mq debba ospitare un esercizio di vicinato alimentare, separato rispetto all'attività all'ingrosso, con una pannellatura prefabbricata amovibile.
Alla data del sopralluogo tale attività alimentare ancora non risulta attiva e l'intero locale è occupato dall'attività all'ingrosso.

PARTI COMUNI

Il bene in oggetto non rientra in un contesto condominiale. Si evidenzia comunque la presenza di un vano scala all'interno del locale commerciale che funge da scala antincendio sia per il piano in questione che per li piano ammezato S1 inferiore. I tre piani dell'edificio attualmente ultimati sono

pertanto posti in comunicazione tra loro tramite essa.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Il locale commerciale, che comprende l'intero piano terra, ha una forma regolare. I lati sono lati ortogonali fra loro e gli angoli arrotondati. La superficie netta complessiva è pari a 1.545 mq e l'altezza è di 6,30 m. Si accede ad esso tramite una rampa carrabile a senso unico di marcia, destinata a parcheggi e carico/scarico merci. Tale rampa perimetrale a sbalzo costeggia tutto il piano.
Qualità e stato di manutenzione del bene, relativamente alla struttura, al solaio, alla copertura, alle pareti, agli infissi e agli impianti sono riportati di seguito.
Il solaio di calpestio del locale commerciale è del tipo Bausta di altezza pari a 58 cm, mentre il solaio di copertura è realizzato con soletta piena in c.a. dello spessore di 30 cm. La struttura portante è del tipo a scheletro indipendente in c.a., le travi ed i pilastri sono in c.a. gettati in opera. La rampa a sbalzo perimetrale è sostenuta in punta da profilati in acciaio HEB 160.
Inoltre:
le murature interne sono rifinite con intonaci lisci del tipo al civile e tinteggiate con idropittura di colore chiaro, il pavimento è del tipo industriale, le porte interne sono del tipo tagliafuoco, le finestre e in generale gli infissi esterni sono in alluminio e vetro, dotate di serrande in acciaio. I corpi illuminanti, appesi al soffitto, sono del tipo luce al neon.
La qualità complessiva delle finiture è scadente.
Il locale è collegato internamente con i piani superiori tramite una scala in acciaio che funge da scala antincendio.
Sono presenti l'impianto di adduzione idrica dall'acquedotto comunale, l'impianto elettrico conforme alle norme vigenti e l'impianto idrico antincendio.

STATO DI OCCUPAZIONE

Attualmente nel locale commerciale al piano terra svolgono attività due ditte individuali:

- **** Omissis **** di **** Omissis **** con sede in Sassari Zona industriale Predda Niedda;

**** Omissis **** di **** Omissis ****

Per il locale in questione è stata presentata una pratica Suap di "avvio di esercizio di vicinato alimentare al piano terra del fabbricato destinato ad attività commerciale e laboratori artigianali in zona industriale Predda Niedda strada 1".
Tale attività comunque attualmente non risulta operativa.
Inoltre è stata presentata una "Scia antincendio della MSV all'ingrosso al piano terra del fabbricato destinato ad attività commerciale e laboratori artigianali in zona industriale Predda Niedda strada 1 ".

PROVENIENZE VENTENNALI

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;

- La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Ai fini della provenienza ventennale del bene esiste, agli atti della procedura, il Certificato Notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari alla data del 25 Marzo 2019, a firma del Dott Onofrio Di Caprio, Notaio in Orta di Atella, iscritto presso il Collegio Notarile di Caserta - Santa Maria Capua Vetere.
Dal certificato si evincono le provenienze dei vari beni.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Ufficio provinciale di Sassari aggiornate al 19/11/2019, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 10/11/1998
  Reg. gen. 12574 - Reg. part. 2050
  Quota: 1/1
  Importo: € 645.571,12
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Capitale: € 258.228,45
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 06/11/1998
  Note: Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 4.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 5.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 5.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 6.
- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 16/05/2000
  Reg. gen. 6872 - Reg. part. 1062
  Quota: 1/1
  Importo: € 568.102,59
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Capitale: € 284.051,29
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 11/05/2000
  Note: Annotazione di Consolidamento e Postergazione, per atto Notaio Giovanni Maniga del 07/12/2006, trascritta ai nn 3999/835 del 07/03/2007.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 4.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 5.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 5.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 6.
- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo Condizionato
  Iscritto a Sassari il 27/03/2003
  Reg. gen. 5700 - Reg. part. 682
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.200.000,00

A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Capitale: € 600.000,00
Rogante: Giovanni Maniga
Data: 20/03/2003
Note: - Annotazione di Riduzione di somma per atto Notaio Giovanni Maniga del 11/07/2005, trascritta ai nn. 17367/2458 del 14/07/2005, con la quale l'importo complessivo si riduce a €. 1180000,00 dei quali €. 590000,00 per capitale; - Annotazione di quietanza e Conferma per atto Notaio Giovanni Maniga del 11/07/2005, trascritta ai nn. 17368/2459 del 14/07/2005; - Annotazione di Consolidamento e Postergazione, per atto Notaio Giovanni Maniga del 07/12/2006, trascritta ai nn. 4001/837 del 07/03/2007.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 4.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 5.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 5.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 6.

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo Condizionato
  Iscritto a Sassari il 14/07/2005
  Reg. gen. 17531 - Reg. part. 1984
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.600.000,00
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Capitale: € 800.000,00
  Rogante: Maniga Giovanni
  Data: 11/07/2005
  Note:
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 4.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 5.
- **Ipoteca volontaria in RINNOVAZIONE** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 02/10/2018
  Reg. gen. 12803 - Reg. part. 2024
  Quota: 1/1
  Importo: € 645.571,12
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Capitale: € 258.228,45
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 06/11/1998
  Note:
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 4.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 5.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 5.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 6.

Trascrizioni

- **Verbale di Pignoramento Immobili**
  Trascritto a Sassari il 30/03/2010
  Reg. gen. 5409 - Reg. part. 3495
  Quota: 1/1 della piena proprietà
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Note:

Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 4.
Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 5.
Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 5.
Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 6.

NORMATIVA URBANISTICA

L'intero complesso commerciale è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come "insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale" come "grande distribuzione commerciale" e come "aree estrattive".
A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA "D" e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.

Il locale commerciale si trova al piano S2 di un fabbricato attualmente di sei piani fuori terra di cui 2 seminterrati.
Dalle verifiche eseguite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sassari, è emerso che l'intero complesso è stato regolarmente autorizzato con Concessione Edilizia n. C/99/94 del 26/03/1999, alla quale sono succeduti i seguenti provvedimenti:

Tipo di Atto Autorizz.	**N°**	**Data**	**N° Fascicolo**
Conc. Edilizia	C/05/53	27/01/2005	
Provvedimento Unico	SU/05/44	25/03/2005	Prot. n. 19140
Conc. in Sanatoria	C/08/298	27/11/2008	
Provvedimento Unico	SU/09/24	06/04/2009	Prot. n. 29814
Autorizz. In Sanatoria	A/09/245	25/08/2009	

Il sottoscritto ha visionato tutti gli elaborati progettuali soffermandosi in particolare sull'ultimo provvedimento (Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009) relativo ai "piani Seminterrato, ammezzato e terra, del complesso industriale in corso di realizzazione in Sassari zona industriale Predda Niedda zona D".
L'immobile inoltre è dotato di certificato di agibilità parziale relativo al piano terra n. A/2019/33 del 07/05/2010.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.
- Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato all'ultima autorizzazione, la autorizzazione in Sanatoria n. A/09/245 del 25/08/2009.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli che resteranno a carico dell'acquirente.

1. VINCOLO NCEU Foglio 69 Part.1132 Sub 2 (R.G. 9034 R.P. 6796 del 13/04/2005)
   Sull'immobile risulta trascritto, in data 13/04/2005 ai numeri 9034 R.G. e n. 6796 R.P. un vincolo a favore del Comune di Sassari contro **** Omissis **** nato a
   In virtù della Scrittura Privata con sottoscrizione autenticata a firma Notaio Giovanni Maniga del 14/03/2005, è costituito un Vincolo di Destinazione per la quota 1/1 della piena proprietà sul bene distinto al NCEU al Foglio 69 Particella 1132 Sub 2 e Particella 1133 Sub 2. Il vincolo riguarda anche altre particelle.
   In relazione al progetto di variante in corso d'opera presentato in data 18/01/2005 (prot. n.3136/05), relativo al fabbricato in corso di costruzione ed in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di Sassari, il Signor **** Omissis **** vincola, in forma definitiva e perpetua, a favore del Comune di Sassari, in conformità alla destinazione prevista dal progetto:
   a) con destinazione a carico e scarico merci le superfici del piano seminterrato;
   b) con destinazione a posti auto le superfici al piano seminterrato e al piano di copertura
   Superfici che nel progetto di variante hanno tale destinazione.
   In pratica tutta la rampa che, partendo dal piano S1 costeggia il fabbricato in senso discendente (sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1) ed in senso ascendente (sulla sinistra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1), ivi compresa l'area fronte ingresso principale al piano S2 è vincolata a carico e scarico merci (comprese aree di manovra e circolazione) per complessivi 498 mq e n. 32 posti auto.
   Il sottoscritto ha preso visione del vincolo trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sassari ma non ha richiesto copia.

CONFORMITA' CATASTALE E REGOLARITA' EDILIZIA

Attualmente il locale commerciale è suddiviso in due distinte particelle, mentre nell'ultimo progetto autorizzato (Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009) risulta un unico locale. Non vi è conformità pertanto tra le due pratiche.

LOTTO 4

Il lotto è formato dai seguenti beni:

- **Bene N° 4** – Locale in corso di costruzione ubicato al piano 1 di un fabbricato a Sassari (SS) – Z.I. Predda Niedda Strada n. 1

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Fabbricato in corso di costruzione	1545,00 mq	1576,00 mq	1,00	1576,00 mq	6,30 m	1
			Totale superficie convenzionale:	**1576,00 mq**		
			Superficie convenzionale complessiva:	**1576,00 mq**		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

In riferimento al prospetto riassuntivo di cui sopra i chiarisce quanto segue:

- Il "locale in corso di costruzione " è distinto al NCEU Foglio 69 Part. 1132 Sub. 6 e Part. 1133 Sub 7.
- La rampa a sbalzo indicata nell'elaborato planimetrico ancora non è stata realizzata.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	69	1132	6		CC					1	
	69	1133	7		CC					1	
	69	1132	7		CC					1	
	69	1133	8		CC					1	

Corrispondenza catastale

Trattasi di bene ancora in corso di costruzione e pertanto suscettibile di modifiche. Non sono ancora presenti planimetrie in atti.

Si precisa quanto segue:
- il locale in corso di costruzione di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 6 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 2;
- il locale in corso di costruzione di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 7 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 2;
- la rampa di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 7 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1132 Sub 2;
- la rampa di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 8 discende dalla soppressione del bene di cui al Foglio 69 Part. 1133 Sub 2.

In riferimento all'elaborato planimetrico allegato alla presente del 21/05/2019 (ultimo elaborato in atti) ed in riferimento ai beni al piano S1 si precisa quanto segue:
- la rampa di cui alla Particella 1132 Sub 7 non è stata ancora realizzata;
- la rampa di cui alla Particella 1133 Sub 8 non è stata ancora realizzata;

PRECISAZIONI

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. e vi è congruenza tra le persone esecutate individuate attraverso nome, cognome e dati anagrafici e i soggetti titolari dei diritti reali oggetto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO

L'immobile è costituito dalla sola struttura a scheletro portante in c.a. costituita da pilastri e travi, solaio di calpestio e di copertura. Non esiste alcuna opera di finitura, cosi come non sono presenti le tamponature esterne e/o i divisori interni.
Sono evidenti le chiamate dei ferri per le rampe future di collegamento con i piani inferiori che permetteranno l'accesso a tale piano. Le condizioni di conservazione generale delle parti edili visibili costituenti il piano sono alquanto scarse.

PARTI COMUNI

Il bene in oggetto non rientra in un contesto condominiale. Si evidenzia comunque la presenza di un vano scala all'interno del locale commerciale che funge da scala antincendio sia per il piano in questione che per li piano ammezato S1 inferiore. I tre piani dell'edificio attualmente ultimati sono pertanto posti in comunicazione tra loro tramite essa.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Il locale è ancora in corso di costruzione, comprende l'intero piano primo e ha una forma regolare. I lati sono ortogonali fra loro e gli angoli arrotondati. La superficie netta complessiva è pari a 1.545 mq e l'altezza è di 6,30 m. Ad esso attualmente non si può accedere in alcun modo in quanto non è stata ultima alcuna opera di collegamento (scale, rampa esterna etc) e neanche il vano scala antincendio giunge al piano in questione. Il sottoscritto ha potuto prendere visione del locale dall'esterno del fabbricato, per mezzo di un castelletto posizionato sul retro del fabbricato, senza peraltro effettuarne l'accesso date le condizioni di sicurezza del tutto assenti che non hanno permesso di poter calpestare il piano.
Ad esso comunque, una volta ultimato il fabbricato pluripiano, si accederebbe per mezzo di una rampa elicoidale che permetterà l'accesso ai vari livelli della struttura, tutti dotati di parcheggio a livello a sbalzo.
Le tamponature esterne sono del tutto assenti ad accezione di un parapetto realizzato perimetralmente per ragioni di sicurezza di altezza par ad 1 m circa, così come le partizioni interne, manca del tutto qualsiasi predisposizione di impianti.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Ai fini della provenienza ventennale del bene esiste, agli atti della procedura, il Certificato Notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari alla data del 25 Marzo 2019, a firma del Dott Onofrio Di Caprio, Notaio in Orta di Atella, iscritto presso il Collegio Notarile di Caserta - Santa Maria Capua Vetere.
Dal certificato si evincono le provenienze dei vari beni.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Ufficio provinciale di Sassari aggiornate al 19/11/2019, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 10/11/1998
  Reg. gen. 12574 - Reg. part. 2050
  Quota: 1/1
  Importo: € 645.571,12
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Capitale: € 258.228,45
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 06/11/1998
  Note: Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 6.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 7.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 7.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 8.
- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 16/05/2000
  Reg. gen. 6872 - Reg. part. 1062
  Quota: 1/1
  Importo: € 568.102,59
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Capitale: € 284.051,29
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 11/05/2000
  Note: Annotazione di Consolidamento e Postergazione, per atto Notaio Giovanni Maniga del 07/12/2006, trascritta ai nn 3999/835 del 07/03/2007.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 6.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 7.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 7.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 8.
- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo Condizionato
  Iscritto a Sassari il 27/03/2003
  Reg. gen. 5700 - Reg. part. 682
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.200.000,00
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Capitale: € 600.000,00
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 20/03/2003
  Note: - Annotazione di Riduzione di somma per atto Notaio Giovanni Maniga del 11/07/2005, trascritta ai nn. 17367/2458 del 14/07/2005, con la quale l'importo complessivo si riduce a €. 1180000,00 dei quali €. 590000,00 per capitale; - Annotazione di quietanza e Conferma per atto Notaio Giovanni Maniga del 11/07/2005, trascritta ai nn. 17368/2459 del 14/07/2005; - Annotazione di Consolidamento e Postergazione, per atto Notaio Giovanni Maniga del 07/12/2006, trascritta ai nn. 4001/837 del 07/03/2007.

Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 6.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 7.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 7.
Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 8.

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo Condizionato
  Iscritto a Sassari il 14/07/2005
  Reg. gen. 17531 - Reg. part. 1984
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.600.000,00
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Capitale: € 800.000,00
  Rogante: Maniga Giovanni
  Data: 11/07/2005
  Note: Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 6.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 7.
- **Ipoteca volontaria in RINNOVAZIONE** derivante da Concessione a garanzia di Mutuo
  Iscritto a Sassari il 02/10/2018
  Reg. gen. 12803 - Reg. part. 2024
  Quota: 1/1
  Importo: € 645.571,12
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Capitale: € 258.228,45
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 06/11/1998
  Note: Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 6.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 7.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 7.
  Iscrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 8.

Trascrizioni

- **Verbale di Pignoramento Immobili**
  Trascritto a Sassari il 30/03/2010
  Reg. gen. 5409 - Reg. part. 3495
  Quota: 1/1 della piena proprietà
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
  Note: Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 6.
  Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 7.
  Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 7.
  Trascrizione gravante sul bene distinto al NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 8.

NORMATIVA URBANISTICA

L'intero complesso commerciale è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come “insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” come “grande distribuzione commerciale” e come “aree estrattive”.
A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA “D” e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.

Il locale in corso di costruzione si trova al piano 1 di un fabbricato attualmente di sei piani fuori terra di cui 2 seminterrati.
Dalle verifiche eseguite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sassari, è emerso che l'intero complesso è stato regolarmente autorizzato con Concessione Edilizia n. C/99/94 del 26/03/1999, alla quale sono succeduti i seguenti provvedimenti:

Tipo di Atto Autorizz.	N°	Data	N° Fascicolo
Conc. Edilizia	C/05/53	27/01/2005	
Provvedimento Unico	SU/05/44	25/03/2005	Prot. n. 19140
Conc. in Sanatoria	C/08/298	27/11/2008	
Provvedimento Unico	SU/09/24	06/04/2009	Prot. n. 29814
Autorizz. In Sanatoria	A/09/245	25/08/2009	

Il sottoscritto ha visionato tutti gli elaborati progettuali soffermandosi in particolare sull'ultimo provvedimento (Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009) relativo ai "piani Seminterrato, ammezzato e terra, del complesso industriale in corso di realizzazione in Sassari zona industriale Predda Niedda zona D".

Tale sanatoria comunque non riguarda tale piano, escluso dall'accertamento, poiché non ancora ultimato.

Per riprendere i lavori è necessario un nuovo provvedimento autorizzativo poiché i provvedimenti in essere risultano scaduti.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

VINCOLO NCEU Foglio 69 Part.1132 Sub 2 (R.G. 9034 R.P. 6796 del 13/04/2005)
Sull'immobile risulta trascritto, in data 13/04/2005 ai numeri 9034 R.G. e n. 6796 R.P. un vincolo a favore del Comune di Sassari contro **** Omissis **** nato a
In virtù della Scrittura Privata con sottoscrizione autenticata a firma Notaio Giovanni Maniga del 14/03/2005, è costituito un Vincolo di Destinazione per la quota 1/1 della piena proprietà

sul bene distinto al NCEU al Foglio 69 Particella 1132 Sub 2 e Particella 1133 Sub 2. Il vincolo riguarda anche altre particelle.
In relazione al progetto di variante in corso d'opera presentato in data 18/01/2005 (prot. n.3136/05), relativo al fabbricato in corso di costruzione ed in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di Sassari, il Signor **** Omissis **** vincola, in forma definitiva e perpetua, a favore del Comune di Sassari, in conformità alla destinazione prevista dal progetto:
a) con destinazione a carico e scarico merci le superfici del piano seminterrato;
b) con destinazione a posti auto le superfici al piano seminterrato e al piano di copertura
Superfici che nel progetto di variante hanno tale destinazione.
In pratica tutta la rampa che, partendo dal piano S1 costeggia il fabbricato in senso discendente (sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1) ed in senso ascendente (sulla sinistra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1), ivi compresa l'area fronte ingresso principale al piano S2 è vincolata a carico e scarico merci (comprese aree di manovra e circolazione) per complessivi 498 mq e n. 32 posti auto.
Il sottoscritto ha preso visione del vincolo trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sassari ma non ha richiesto copia.
Tale vincolo comunque non riguarda il piano in questione.

CONFORMITA' CATASTALE E REGOLARITA' EDILIZIA

Attualmente il locale commerciale è suddiviso in due distinte particelle, mentre nell'ultimo progetto autorizzato (Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009) risulta un unico locale. Il locale risulta comunque ancora in corso di costruzione quindi suscettibile di modifiche.

STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima.

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti:

LOTTO 1

- **Bene N° 1** - Locale commerciale ubicato al piano S2 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  Si tratta di un locale commerciale posto al piano S2 di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale avviene per mezzo di una rampa carrabile a senso unico di circolazione che, partendo dal livello S1, costeggia il fabbricato in senso antiorario. L'imbocco alla rampa avviene sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada 1, mentre l'uscita avviene dalla sinistra. Tale rampa conduce al piazzale antistante il corpo di fabbrica in cui si trova l'accesso principale all'ampio locale e l'area cortilizia adibita a parcheggi. Di pertinenza dello stesso vi sono quindi le due rampe carrabili destinate alla circolazione ed al carico/scarico merci, il cortile fronte ingresso con stessa destinazione d'uso e l'ampia area fronte sempre ingresso principale, vincolata a parcheggi, dotata di identificativo catastale proprio.
  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 15, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 16, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 3 - Fg. 69, Part. 1120, Sub. 4, Categoria D8
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
  Valore di stima del bene: € 1.421.070,00
  Per la stima si è adottato il criterio del più probabile valore di mercato, conducendo indagini presso le agenzie immobiliari e i siti internet specializzati nella vendita sul territorio di Sassari in particolare in Zona Industriale Predda Niedda, analizzando annunci anche di privati; per maggior precisione è stato consultata la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari fornita dall'Agenzia delle Entrate sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare.
  Il procedimento di stima utilizzato è quello sintetico, consistente nel determinare il valore di mercato dell'immobile oggetto della stima attraverso la comparazione con immobili aventi analoghe caratteristiche e per i quali siano disponibili i prezzi di compravendite recenti.
  L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate nel Comune di Sassari, nel 1° semestre dell'anno 2019, per la destinazione "**negozi**" in stato conservativo "**normale"** attribuisce un valore di mercato (€/mq) che oscilla da un minimo di € 1100,00 fino ad un massimo di € 1300,00 per mq di superficie lorda.
  E' opportuno adeguare la stima in base ad alcuni fattori dovuti a ubicazione, impiantistica, finiture, stato dell'immobile e consistenza.
  Per l'immobile in questione è doveroso tenere conto della strategicità della zona (il fabbricato è molto visibile e l'edificio multipiano all'interno del quale è inserito il bene in oggetto prospetta sulla rotonda della ZIR Predda Niedda posta tra la strada n. 1 e la strada n. 2 in posizione nevralgica di notevole traffico e visibilità). Il locale in esame però non è fronte strada

ma posizionato sul retro del fabbricato al piano S2. Tale posizione gli consente di godere di ampio parcheggio esterno.
Di contro il mediocre stato in cui versa l'edificio multipiano che lo accoglie nel suo complesso, il livello inferiore delle finiture rispetto a beni simili e il fatto che l'intero fabbricato risulta essere ancora in corso di costruzione, fatto che arreca disagi anche alle parti finite, lo penalizza fortemente.
Pertanto tenuto anche conto delle condizioni attuali in cui versa il mercato e la richiesta di beni simili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile come sopra descritte, tenuto conto dell'epoca di costruzione dell'immobile (1999), esaminato lo stato di conservazione e valutatene le specifiche condizioni e suscettività di rendita sotto il profilo economico, rilevato che il valore commerciale del bene in esame risulta fortemente compromesso a causa del mancato completamento dei piani superiori che sviluppandosi in elevazione nelle sole strutture portanti penalizza l'estetica dell'intero complesso, si ritiene opportuno adottare un valore di mercato pari a 700 €/mq.
Per avere maggiore garanzia della correttezza del valore così determinato, il valore ottenuto con questo criterio di stima è stato verificato con altri procedimenti di stima che tengono conto di fonti di dati differenti quali ad esempio il costo di costruzione.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 1 - Locale commerciale piano S2 Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1	2030,10 mq	700,00 €/mq	€ 1.421.070,00	100,00%	€ 1.421.070,00
				Valore di stima:	€ 1.421.070,00

Valore di stima: € 1.421.070,00

Valore finale di stima: **€ 1.421.070,00**

LOTTO 2

- **Bene N° 2** - Locale commerciale ubicato al piano S1 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  Si tratta di un locale commerciale posto al piano S1 di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. Dalla strada n. 1 si accede all'area di pertinenza dell'intero fabbricato multipiano: il piano S1 si trova alla stessa quota della strada n. 1. E' presente un parcheggio che fronteggia gli accessi all'ampio locale. L'area cortilizia adibita a parcheggi risulta essere posizionato sotto la rampa che conduce al piano terra del fabbricato. In progetto è prevista una rampa carrabile che costeggia tutto il fabbricato che ancora non è stata realizzata.
  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 20,, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 21, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 17, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 17 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 18 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 19, - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 18.
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
  Valore di stima del bene: € 963.600,00
  Per la stima si è adottato il criterio del più probabile valore di mercato, conducendo indagini presso le agenzie immobiliari e i siti internet specializzati nella vendita sul territorio di Sassari in particolare in Zona Industriale Predda Niedda, analizzando annunci anche di privati; per

maggior precisione è stato consultata la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari fornita dall'Agenzia delle Entrate sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Il procedimento di stima utilizzato è quello sintetico, consistente nel determinare il valore di mercato dell'immobile oggetto della stima attraverso la comparazione con immobili aventi analoghe caratteristiche e per i quali siano disponibili i prezzi di compravendite recenti.
L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate nel Comune di Sassari, nel 1° semestre dell'anno 2019, per la destinazione "**negozi**" in stato conservativo "**normale"** attribuisce un valore di mercato (€/mq) che oscilla da un minimo di € 1100,00 fino ad un massimo di € 1300,00 per mq di superficie lorda.
E' opportuno adeguare la stima in base ad alcuni fattori dovuti a ubicazione, impiantistica, finiture, stato dell'immobile e consistenza.
Per l'immobile in questione è doveroso tenere conto della strategicità della zona (il fabbricato è molto visibile e l'edificio multipiano all'interno del quale è inserito il bene in oggetto prospetta sulla rotonda della ZIR Predda Niedda posta tra la strada n. 1 e la strada n. 2 in posizione nevralgica di notevole traffico e visibilità). Il locale in esame è fronte strada ma arretrato rispetto alla strada principale. E' dotato inoltre di una piccola porzione destinata a carico e scarico merci e parcheggi (non è stata realizzata infatti la rampa che avvolge ad anello tutto il perimetro del fabbricato e che avrebbe consentito un ampio archeggio a raso).
Di contro il mediocre stato in cui versa l'edificio multipiano che lo accoglie nel suo complesso, il livello inferiore delle finiture rispetto a beni simili e il fatto che l'intero fabbricato risulta essere ancora in corso di costruzione, fatto che arreca disagi anche alle parti finite, lo penalizza fortemente.
Pertanto tenuto anche conto delle condizioni attuali in cui versa il mercato e la richiesta di beni simili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile come sopra descritte, tenuto conto dell'epoca di costruzione dell'immobile (1999), esaminato lo stato di conservazione e valutatene le specifiche condizioni e suscettività di rendita sotto il profilo economico, rilevato che il valore commerciale del bene in esame risulta fortemente compromesso a causa del mancato completamento dei piani superiori che sviluppandosi in elevazione nelle sole strutture portanti penalizza l'estetica dell'intero complesso, si ritiene opportuno adottare un valore di mercato pari a 600 €/mq.
Per avere maggiore garanzia della correttezza del valore così determinato, il valore ottenuto con questo criterio di stima è stato verificato con altri procedimenti di stima che tengono conto di fonti di dati differenti quali ad esempio il costo di costruzione.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 2 - Locale commerciale Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1	1598,00 mq	600,00 €/mq	€ 963.600,00	100,00%	€ 963.600,00
				Valore di stima:	€ 963.600,00

Valore di stima: € 963.600,00

Valore finale di stima: **€ 963.600,00**

LOTTO 3

- **Bene N° 3** - Locale commerciale ubicato al piano terra di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  Si tratta di un locale commerciale posto al piano terra di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale avviene per mezzo di una rampa carrabile che, dall'ingresso principale al fabbricato posto sulla strada n. 1, conduce al piano terra percorrendola in pendenza verso l'alto. Rispetto alla strada n. 1 il locale commerciale risulta pertanto posizionato ad un livello superiore. La rampa costeggia tutto il perimetro dell'edificio in senso antiorario ed è adibita a carico/scarico merci e parcheggi.
  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 4, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 5, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 5 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 6.
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
  Valore di stima del bene: € 1.371.040,00
  Per la stima si è adottato il criterio del più probabile valore di mercato, conducendo indagini presso le agenzie immobiliari e i siti internet specializzati nella vendita sul territorio di Sassari in particolare in Zona Industriale Predda Niedda, analizzando annunci anche di privati; per maggior precisione è stato consultata la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari fornita dall'Agenzia delle Entrate sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare.
  Il procedimento di stima utilizzato è quello sintetico, consistente nel determinare il valore di mercato dell'immobile oggetto della stima attraverso la comparazione con immobili aventi analoghe caratteristiche e per i quali siano disponibili i prezzi di compravendite recenti.
  L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate nel Comune di Sassari, nel 1° semestre dell'anno 2019, per la destinazione "**negozi**" in stato conservativo "**normale"** attribuisce un valore di mercato (€/mq) che oscilla da un minimo di € 1100,00 fino ad un massimo di € 1300,00 per mq di superficie lorda.
  E' opportuno adeguare la stima in base ad alcuni fattori dovuti a ubicazione, impiantistica, finiture, stato dell'immobile e consistenza.
  Per l'immobile in questione è doveroso tenere conto della strategicità della zona (il fabbricato è molto visibile e l'edificio multipiano all'interno del quale è inserito il bene in oggetto prospetta sulla rotonda della ZIR Predda Niedda posta tra la strada n. 1 e la strada n. 2 in posizione nevralgica di notevole traffico e visibilità). Il locale in esame è fronte strada ben visibile dalla strada principale. E' dotato di ampio parcheggio a raso fruibile.
  Di contro il mediocre stato in cui versa l'edificio multipiano che lo accoglie nel suo complesso, il livello inferiore delle finiture rispetto a beni simili e il fatto che l'intero fabbricato risulta essere ancora in corso di costruzione, fatto che arreca disagi anche alle parti finite, lo penalizza fortemente.
  Pertanto tenuto anche conto delle condizioni attuali in cui versa il mercato e la richiesta di beni simili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile come sopra descritte, tenuto conto dell'epoca di costruzione dell'immobile (1999), esaminato lo stato di conservazione e valutatene le specifiche condizioni e suscettività di rendita sotto il profilo economico, rilevato che il valore commerciale del bene in esame risulta fortemente compromesso a causa del mancato completamento dei piani superiori che sviluppandosi in elevazione nelle sole strutture portanti penalizza l'estetica dell'intero complesso, si ritiene opportuno adottare un valore di mercato pari a 800 €/mq.
  Per avere maggiore garanzia della correttezza del valore così determinato, il valore ottenuto con questo criterio di stima è stato verificato con altri procedimenti di stima che tengono conto di fonti di dati differenti quali ad esempio il costo di costruzione.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 3 - Locale commerciale Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1	1713,80 mq	800,00 €/mq	€ 1.371.040,00	100,00%	€ 1.371.040,00
				Valore di stima:	€ 1.371.040,00

Valore di stima: € 1.371.040,00

Valore finale di stima: **€ 1.371.040,00**

LOTTO 4

- **Bene N° 4** – Locale in corso di costruzione ubicato al piano 1 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  Si tratta di un locale ancora in corso di costruzione posto al piano primo di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale attualmente non è consentito poichè mentre i primi tre piani (S2, S1 e T) del fabbricato pluripiano sono ultimati, per i successivi sono presenti le sole strutture portanti orizzontali e verticali senza finiture e senza tamponature esterne. Non essendo state realizzate le rampe di accesso ai piani superiori essi mancando di qualsiasi sistema di collegamento e risultano pertanto totalmente inaccessibili. Il sottoscritto ha potuto visionare il piano per mezzo di un piccola porzione di ponteggio esterno al fabbricato che ha permesso una visione d'insieme e del tutto generale, senza però accedere al suo interno date le scarsissime condizioni di sicurezza.
  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8.
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
  Valore di stima del bene: € 189.120,00
  Per la stima si è adottato il criterio del più probabile valore di mercato, conducendo indagini presso le agenzie immobiliari e i siti internet specializzati nella vendita sul territorio di Sassari in particolare in Zona Industriale Predda Niedda, analizzando annunci anche di privati; per maggior precisione è stato consultata la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari fornita dall'Agenzia delle Entrate sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare.
  Trattandosi di fabbricato in corso di costruzione si è partiti dal valore a nuovo di beni aventi caratteristiche simili a quello in esame una volta ultimato e tale valore si è opportunamente deprezzato in funzione delle opere effettivamente realizzate.
  Viste le considerazioni riportate per i beni facenti parte del fabbricato pluripiano in questione riportate nei lotti precedenti che per questo locale rimangono valide, considerato che per essi sono stati adottati valori che oscillano da un minimo di 600 €/mq fino ad un massimo di 800 €/mq, considerato lo stato in cui versa il locale e le opere realizzate, si può attribuire un valore di mercato pari a 120 €/mq.
  Per avere maggiore garanzia della correttezza del valore così determinato, il valore ottenuto con questo criterio di stima è stato verificato con altri procedimenti di stima che tengono conto di fonti di dati differenti quali ad esempio il costo di costruzione.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 4 - Cantiere edile Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1	1576,00 mq	120,00 €/mq	€ 189.120,00	100,00%	€ 189.120,00
				Valore di stima:	€ 189.120,00

Valore di stima: € 189.120,00

Valore finale di stima: **€ 189.120,00**

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sassari, li 18/02/2020

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Ing. Cresci Fabrizio

RIEPILOGO BANDO D'ASTA

LOTTO 1

- **Bene N° 1** - Locale commerciale ubicato al piano S2 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  Si tratta di un locale commerciale posto al piano S2 di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale avviene per mezzo di una rampa carrabile a senso unico di circolazione che, partendo dal livello S1, costeggia il fabbricato in senso antiorario. L'imbocco alla rampa avviene sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada 1, mentre l'uscita avviene dalla sinistra. Tale rampa conduce al piazzale antistante il corpo di fabbrica in cui si trova l'accesso principale all'ampio locale e l'area cortilizia adibita a parcheggi. Di pertinenza dello stesso vi sono quindi le due rampe carrabili destinate alla circolazione ed al carico/scarico merci, il cortile fronte ingresso con stessa destinazione d'uso e l'ampia area fronte sempre ingresso principale, vincolata a parcheggi, dotata di identificativo catastale proprio.
  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 15, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 16, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 3 - Fg. 69, Part. 1120, Sub. 4, Categoria D8

  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
  Destinazione urbanistica: L'intero complesso commerciale è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come “insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” come “grande distribuzione commerciale” e come “aree estrattive”. A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA “D” e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

Prezzo base d'asta: **€ 1.421.070,00**

LOTTO 2

- **Bene N° 2** - Locale commerciale ubicato al piano S1 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1
  Si tratta di un locale commerciale posto al piano S1 di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. Dalla strada n. 1 si accede all'area di pertinenza dell'intero fabbricato multipiano: il piano S1 si trova alla stessa quota della strada n. 1. E' presente un parcheggio che fronteggia gli accessi all'ampio locale. L'area cortilizia adibita a parcheggi risulta essere posizionato sotto la rampa che conduce al piano terra del fabbricato. In progetto è prevista una rampa carrabile che costeggia tutto il fabbricato che ancora non è stata realizzata.

  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 20, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 21, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 17, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 17,- Fg. 69, Part. 1132, Sub. 18 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 19 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 18.
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
  Destinazione urbanistica: L'intero complesso commerciale è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica

come “insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” come “grande distribuzione commerciale” e come “aree estrattive”. A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA “D” e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

Prezzo base d'asta: **€ 963.600,00**

LOTTO 3

- **Bene N° 3** - Locale commerciale ubicato al piano terra di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  Si tratta di un locale commerciale posto al piano terra di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale avviene per mezzo di una rampa carrabile che, dall'ingresso principale al fabbricato posto sulla strada n. 1, conduce al piano terra percorrendola in pendenza verso l'alto. Rispetto alla strada n. 1 il locale commerciale risulta pertanto posizionato ad un livello superiore. La rampa costeggia tutto il perimetro dell'edificio in senso antiorario ed è adibita a carico/scarico merci e parcheggi.
  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 4, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 5, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 5- Fg. 69, Part. 1133, Sub. 6
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
  Destinazione urbanistica: L'intero complesso commerciale è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come “insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” come “grande distribuzione commerciale” e come “aree estrattive”. A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA “D” e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

Prezzo base d'asta: **€ 1.371.040,00**

LOTTO 4

- **Bene N° 4** – Locale in corso di costruzione ubicato al piano 1 di un fabbricato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  Si tratta di un locale ancora in corso di costruzione posto al piano primo di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale attualmente non è consentito poichè mentre i primi tre piani (S2, S1 e T) del fabbricato pluripiano sono ultimati, per i successivi sono presenti le sole strutture portanti orizzontali e verticali senza finiture e senza tamponature esterne. Non essendo state realizzate le rampe di accesso ai piani superiori essi mancando di qualsiasi sistema di collegamento e risultano pertanto totalmente inaccessibili. Il sottoscritto ha potuto visionare il piano per mezzo di un piccola porzione di ponteggio esterno al fabbricato che ha permesso una visione d'insieme e del tutto generale, senza però accedere al suo interno date le scarsissime condizioni di sicurezza.

  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7- Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8.
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
  Destinazione urbanistica: L'intero complesso commerciale è inserito in Zona D2.2 del PUC

vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come “insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” come “grande distribuzione commerciale” e come “aree estrattive”. A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA “D” e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

Prezzo base d'asta: **€ 189.120,00**

SCHEMA RIASSUNTIVO
ESECUZIONE IMMOBILIARE 81/2010 DEL R.G.E.

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 1.421.070,00

Bene N° 1 - Locale commerciale			
Ubicazione:	Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1		
Diritto reale:	Proprietà	**Quota**	1/1
Tipologia immobile:	Locale commerciale piano S2 Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 15,, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 16, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 3- Fg. 69, Part. 1120, Sub. 4, Categoria D8	**Superficie**	2030,10 mq
Stato conservativo:	L'immobile si presenta in normali condizioni di manutenzione e ad oggi non necessità di interventi urgenti di ripristino. Non si evidenziano infatti criticità particolari. Fino a qualche anno fa ospitava un'attività commerciale (MSV) di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (1000 mq), un bar/ristorante con servizi igienici (140 mq) oltre una zona somministrazione di 80 mq. Il tutto separato, rispetto all'attività commerciale, da una vetrata e dotato di ingresso proprio laterale. Alla data del sopralluogo, l'ampia area esterna vincolata a parcheggi ancora non risultava sistemata a tale scopo. Devono essere pertanto ancora realizzate le opere previste in progetto (sistemazioni stradali, corsie di manovra e stalli per le auto, aiuole, segnaletica orizzontale etc).		
Descrizione:	Si tratta di un locale commerciale posto al piano S2 di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale avviene per mezzo di una rampa carrabile a senso unico di circolazione che, partendo dal livello S1, costeggia il fabbricato in senso antiorario. L'imbocco alla rampa avviene sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada 1, mentre l'uscita avviene dalla sinistra. Tale rampa conduce al piazzale antistante il corpo di fabbrica in cui si trova l'accesso principale all'ampio locale e l'area cortilizia adibita a parcheggi. Di pertinenza dello stesso vi sono quindi le due rampe carrabili destinate alla circolazione ed al carico/scarico merci, il cortile fronte ingresso con stessa destinazione d'uso e l'ampia area fronte sempre ingresso principale, vincolata a parcheggi, dotata di identificativo catastale proprio.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Libero		

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 963.600,00

Bene N° 2 - Locale commerciale			
Ubicazione:	Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1		
Diritto reale:	Proprietà	**Quota**	1/1
Tipologia immobile:	Locale commerciale piano S1 Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 20,, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 21, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 17, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 17 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 18 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 19 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 18	**Superficie**	1598,00 mq
Stato conservativo:	L'immobile si presenta in normali condizioni di manutenzione e ad oggi non necessità di interventi urgenti di ripristino. Non si evidenziano criticità particolari. Attualmente una parte del locale viene utilizzata dal figlio del Sig. **** Omissis **** come deposito bevande, mentre in un'altra porzione sono ancora custoditi degli oggetti/vestiario di una vecchia attività non più in essere in uno dei locali che compongono il piano. Il tutto separato da vetrate e pannelli a tutta altezza.		
Descrizione:	Si tratta di un locale commerciale posto al piano S1 di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. Dalla strada n. 1 si accede all'area di pertinenza dell'intero fabbricato multipiano e si procede dritti. Il piano S1 si trova in pratica alla stessa quota della strada n. 1. E' presente un parcheggio che fronteggia gli accessi all'ampio locale. L'area cortilizia adibita a parcheggi risulta essere posizionato sotto la rampa che conduce al piano terra del fabbricato. In progetto è prevista una rampa carrabile che costeggia tutto il fabbricato che ancora non è stata realizzata.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Libero		

LOTTO 3 - PREZZO BASE D'ASTA: € 1.371.040,00

Bene N° 3 - Locale commerciale			
Ubicazione:	Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1		
Diritto reale:	Proprietà	**Quota**	1/1
Tipologia immobile:	Locale commerciale piano T Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 4, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 5, Categoria D8 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 5- Fg. 69, Part. 1133, Sub. 6	**Superficie**	1713,80 mq
Stato conservativo:	L'immobile si presenta in normali condizioni di manutenzione e ad oggi non necessità di interventi urgenti di ripristino. Non si evidenziano infatti criticità particolari. Attualmente ospita due attività all'ingrosso non alimentare: "**** Omissis **** " e "**** Omissis ****". In progetto è previsto che una porzione del locale pari a 140 mq debba ospitare un esercizio di vicinato alimentare, separato rispetto all'attività all'ingrosso, con una pannellatura prefabbricata amovibile. Alla data del sopralluogo tale attività alimentare ancora non risulta attiva e l'intero locale è occupato dalle due attività di cui sopra.		
Descrizione:	Si tratta di un locale commerciale posto al piano terra di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale avviene per mezzo di una rampa carrabile che, dall'ingresso principale al fabbricato posto sulla strada n. 1, conduce al piano terra percorrendola in pendenza verso l'alto. Rispetto alla strada n. 1 il locale commerciale risulta pertanto posizionato ad un livello superiore. La rampa costeggia tutto il perimetro dell'edificio in senso antiorario ed è adibita a carico/scarico merci e parcheggi.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Occupato da "**** Omissis **** di "**** Omissis **** e "**** Omissis **** di "**** Omissis ****		

LOTTO 4 - PREZZO BASE D'ASTA: € 189.120,00

Bene N° 4 - Cantiere edile			
Ubicazione:	Sassari (SS) - Predda Niedda Strada 1		
Diritto reale:	Proprietà	**Quota**	1/1
Tipologia immobile:	Locale in corso di costruzione piano 1 Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6- Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7- Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8	**Superficie**	1576,00 mq
Stato conservativo:	L'immobile è costituito dalla sola struttura a scheletro portante in c.a. costituita da pilastri e travi, solaio di calpestio e di copertura. Non esiste alcuna opera di finitura, cosi come non sono presenti le tamponature esterne e/o i divisori interni. Sono evidenti le chiamate dei ferri per le rampe future di collegamento con i piani inferiori che permetteranno l'accesso a tale piano. Le condizioni di conservazione generale delle parti edili visibili costituenti il piano sono alquanto scarse.		
Descrizione:	Si tratta di un locale ancora in corso di costruzione posto al piano primo di un fabbricato di sei piani fuori terra (3 completati e 3 ancora in corso di costruzione), di cui due seminterrati denominati S2 ed S1, ubicato nel Comune di Sassari in località Predda Niedda, strada n. 1. L'accesso al locale attualmente non è consentito poichè mentre i primi tre piani (S2, S1 e T) del fabbricato pluripiano sono ultimati, per i successivi sono presenti le sole strutture portanti orizzontali e verticali senza finiture e senza tamponature esterne. Non essendo state realizzate le rampe di accesso ai piani superiori essi mancando di qualsiasi sistema di collegamento e risultano pertanto totalmente inaccessibili. Il sottoscritto ha potuto visionare il piano per mezzo di un piccola porzione di ponteggio esterno al fabbricato che ha permesso una visione d'insieme e del tutto generale, senza però accedere al suo interno date le scarsissime condizioni di sicurezza.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Libero		

TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Cresci Fabrizio, nell'Esecuzione Immobiliare 113/2023 del R.G.E.

promossa da

******* Omissis *******

contro

******* Omissis *******

******* Omissis *******

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

SOMMARIO

Incarico 3
Premessa 3
Descrizione 3
Lotto Unico 4
Completezza documentazione ex art. 567 4
Titolarità 4
Consistenza 5
Cronistoria Dati Catastali 5
Dati Catastali 6
Precisazioni 6
Patti 6
Stato conservativo 6
Parti Comuni 7
Servitù, censo, livello, usi civici 7
Caratteristiche costruttive prevalenti 7
Stato di occupazione 7
Provenienze Ventennali 7
Formalità pregiudizievoli 8
Normativa urbanistica 10
Regolarità edilizia 10
Vincoli od oneri condominiali 12
Stima / Formazione lotti 13
Riepilogo bando d'asta 13
Lotto Unico 18
Schema riassuntivo Esecuzione Immobiliare 113/2023 del R.G.E. 18
Lotto Unico - Prezzo base d'asta: € 511.066,00 19

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

INCARICO

All'udienza del 29/11/2023, il sottoscritto Ing. Cresci Fabrizio, con studio in Via Roma, 68 - 07100 - Sassari (SS), email fabriziocresci@tiscali.it, PEC fabrizio.cresci@ingpec.eu, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 04/12/2023 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito.

PREMESSA

I beni individuati nell'atto di pignoramento di cui alla procedura n. 113/2023 sono i seguenti:

- **NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 8-9-10-11-12-13-14;**
- **NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 9-10-11-12-13-14-15.**

Si tratta dei piani secondo, terzo e quarto, oltre il piano di copertura.

Considerato che:

- l'edificio risulta ancora in fase di realizzazione;
- è necessario procedere alla presentazione del progetto delle opere necessarie per il completamento del fabbricato già oggetto di concessione edilizia **decaduta** per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 10 bis della LR 23/85;
- i vari livelli devono necessariamente essere ultimati in un'unica soluzione, sia in fase progettuale che realizzativa;
- il piano primo di cui al Foglio 69 Particella 1132 Sub 6-7 e Particella 1133 Sub 7-8 è stato oggetto di valutazione nella procedura esecutiva n. 81/2010 e ora si rende necessario unirlo alla presente;
- i piani terzo e quarto di cui al Foglio 69 Particella 1132 Sub 12-13-14 e Particella 1133 Sub 13-14-15 non possono più essere realizzati secondo quanto meglio descritto nel paragrafo "Conformità Urbanistica" della presente relazione e pertanto devono essere esclusi dalla stima;

è necessario predisporre **un unico lotto di vendita che <u>comprenda</u> il piano primo distinto al Foglio 69 Particella 1132 Sub 6-7 e Particella 1133 Sub 7-8, oggetto del procedimento n. 81/2010 riunito alla presente procedura n. 113/2023 ed <u>escluda</u> i piani terzo, quarto e di copertura distinti al Foglio 69 Particella 1132 Sub 12-13-14 e Particella 1133 Sub 13-14-15, oggetto del procedimento n. 113/2023 riunito alla procedura n. 81/2010.**

In definitiva il lotto di vendita comprende i beni così identificati:

NCEU Foglio 69 Particella 1132 Sub 6-7-8-9-10-11;
NCEU Foglio 69 Particella 1133 Sub 7-8-9-10-11-12.

Porzione di fabbricato in corso di costruzione ai piani 1°-2° e 3° di copertura ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

DESCRIZIONE

I beni oggetto di perizia risultano i due piani fuori terra (precisamente primo, secondo e terzo di copertura) di un fabbricato in corso di costruzione.
Attualmente, oltre i piani Terra, S1 ed S2 ultimati per i quali sono stati predisposti tre lotti distinti di vendita, la restante parte del fabbricato risulta ancora non ultimata e pertanto in corso di costruzione.
In particolare nei piani primo, secondo e terzo risulta realizzato lo scheletro portante in cemento armato e parte della tamponatura al piano primo e terzo, mentre per il piano quarto non è stata realizzata alcuna opera muraria e soprattutto mancano i solai di copertura del piano terzo e del piano quarto che avrebbero identificato i volumi edilizi.

L'accesso ai vari piani attualmente non è consentito non essendo state realizzate le rampe di accesso. Pertanto essi mancano di qualsiasi sistema di collegamento e risultano totalmente inaccessibili.
Il sottoscritto ha potuto visionare esclusivamente il primo piano per mezzo di un piccola porzione di ponteggio esterno al fabbricato, senza però accedere al suo interno date le scarsissime condizioni di sicurezza.

La vendita del bene non è soggetta IVA.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

LOTTO UNICO

Il lotto è formato dai seguenti beni:

- **Bene N° 1** - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/1)

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Porzione in corso di costruzione	1545,00 mq	1576,00 mq	1	1576,00 mq	6,30 m	1
Porzione di corso di costruzione	1545,00 mq	1576,00 mq	1	1576,00 mq	6,30 m	2
			Totale superficie convenzionale:	**3152,00 mq**		
			Superficie convenzionale complessiva:	**3152,00 mq**		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Trattasi di porzioni non ultimate ancora in corso di costruzione.

Si precisa quanto segue:
- per i piani **primo e secondo** sono presenti le strutture portanti verticali e i solai di calpestio e di copertura;
- per il piano **terzo** sono presenti le strutture portanti verticali, il solaio di calpestio e parte della tamponatura esterna. Il piano è sprovvisto del solaio di copertura;
- per il piano **quarto** sono presenti i soli pilastri e parte della tamponatura esterna che, partendo dal livello inferiore, si sviluppa per un'altezza pari alla somma dei due livelli terzo e quarto. Infatti i piani terzo e quarto avrebbero dovuto avere, secondo il progetto originario, un'altezza rispettivamente di 2,70 m e 3,00 m. Sono stati realizzati i pilastri di altezza pari alla somma dei due livelli previsti (così almeno pare dall'esame visivo poiché, come detto, non è stato possibile accedere ai vari livelli). La tamponatura è stata realizzata anch'essa a tutta altezza.

Il solaio di chiusura del piano quarto in progetto non è stato realizzato o meglio è stata realizzata una minima parte.

In progetto era previsto un piano quinto di copertura vincolato a posti auto.

Come è facile rendersi conto anche dalla visione della documentazione allegata non sono state realizzate le rampe di accesso ai vari piani.
La consistenza dell'immobile è esclusivamente indicativa delle superfici realizzabili ai vari piani, secondo le previsioni progettuali.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Ai fini della cronistoria catastale dei beni pignorati esiste, agli atti della procedura, il Certificato Notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari alla data del 03/10/2023, a firma dello Notarile **** Omissis **** Notai in Milano.
Per produrre il certificato sono stati esaminati i competenti registri catastali ed immobiliari per l'intero ventennio anteriore alla data di trascrizione del pignoramento immobiliare.

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	69	1132	6		F3						
	69	1132	7		F3						
	69	1132	8		F3						
	69	1132	9		F3						
	69	1132	10		F3						
	69	1132	11		F3						
	69 69	1133 1133	7 8		F3 F3						
	69	1133	9		F3						
	69	1133	10		F3						
	69	1133	11		F3						
	69	1133	12		F3						

Corrispondenza catastale

Si tratta di fabbricato in corso di costruzione categoria F/3. Per stabilire se sussiste corrispondenza catastale occorre attendere l'ultimazione del fabbricato.

PRECISAZIONI

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. e vi è congruenza tra la persona esecutata individuata attraverso nome, cognome e dati anagrafici e il soggetto titolare dei diritti reali oggetto di pignoramento.

PATTI

Non si segnalano particolari questioni rilevanti ai fini di un trasferimento, sancite negli atti di provenienza.

STATO CONSERVATIVO

L'immobile è costituito dalla sola struttura a scheletro portante in c.a. costituita da pilastri e travi.
Non esiste alcuna opera di finitura, cosi come non sono presenti le tamponature esterne e/o i divisori interni. Sono evidenti le chiamate dei ferri per le rampe future di collegamento con i piani inferiori che permetteranno l'accesso a tale piano. Le condizioni di conservazione generale appaiono mediocri.

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

PARTI COMUNI

Non si rileva l'esistenza di parti comuni con altri immobili.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sui beni pignorati.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Trattasi di porzione di edificio industriale ancora in corso di costruzione. La forma dell'edificio è regolare e i lati sono ortogonali fra loro con gli angoli arrotondati.
Ai vari livelli attualmente è interdetto l'accesso in quanto sprovvisto di opere di collegamento verticale quali rampe carrabili esterne e/o scale interne.
Il sottoscritto ha potuto prendere visione del locale dall'esterno del fabbricato senza effettuarne l'accesso date le condizioni di sicurezza che non consentono di accedere.
Ai vari livelli comunque, una volta ultimato il fabbricato pluripiano secondo le previsioni progettuali, si accederebbe per mezzo di una rampa elicoidale che consentirà l'accesso ai vari livelli della struttura, tutti dotati di parcheggio a livello a sbalzo. Il piano di copertura è vincolato a parcheggi.

Allo stato attuale:
- per i primi due livelli (piani primo e secondo) sono presenti le strutture portanti verticali e i solai di calpestio e di copertura;
- per il terzo piano sono presenti le strutture portanti verticali, il solaio di calpestio e parte della tamponatura esterna. Il piano è sprovvisto del solaio di copertura;
- per il quarto piano sono presenti i soli pilastri e parte della tamponatura esterna che, partendo dal livello inferiore, si sviluppa per un'altezza pari alla somma dei due livelli terzo e quarto. Infatti i piani terzo e quarto avrebbero dovuto avere, secondo il progetto originario, un'altezza rispettivamente di 2,70 m e 3,00 m. Sono stati realizzati i pilastri di altezza pari alla somma dei due livelli previsti (così come per la tamponatura).

Manca del tutto qualsiasi predisposizione di impianti.
Non esiste nessuna opera di finitura, cosi come non sono presenti ne le murature di perimetrazione esterne ne le murature di divisione degli ambienti.
Sono evidenti i ferri di chiamata delle eventuali rampe per il collegamento con i piani inferiori. Le condizioni di conservazione delle parti edili costituenti il piano sono scarse.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

Ai fini della provenienza ventennale del bene esiste, agli atti della procedura, il Certificato Notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari alla data del 03/10/2023, a firma dello studio Notarile **** Omissis ****, Notai in Milano.
Per produrre il certificato sono stati esaminati i competenti registri catastali ed immobiliari per l'intero ventennio anteriore alla data di trascrizione del pignoramento immobiliare.

A tutto il giorno 23 Ottobre 2023 (data di trascrizione del pignoramento) le unità immobiliari oggetto di perizia risultano di proprietà di **** Omissis **** nato a come si evince dalla seguente cronistoria.

Le unità immobiliari sono pervenute all'attuale titolare come segue:
- Per quanto riguarda le unità immobiliari di cui alla particella 1132
**** Omissis **** proprietario ultraventennale in forza di atto di vendita a rogito Dr **** Omissis **** Notaio in Sassari, in data 01/07/1993 repertorio n. 103051, trascritto in data 07/07/1993 ai nri 8689/5817, mediante il quale il sig. **** Omissis **** nato a vendeva, tra gli altri, i terreni censiti al Foglio 69 Mappali 931 e 933.

- Per quanto riguarda le unità immobiliari di cui alla particella 1133
**** Omissis **** proprietario ultraventennale in forza di atto di vendita a rogito Dr **** Omissis **** Notaio in Sassari, in data 06/11/1998 repertorio n. 156300, trascritto in data 10/11/1998 ai nri 12573/9169, mediante il quale la sig.ra **** Omissis **** nata a vendeva l'unità immobiliare censita al Foglio 69 Mappale 1133 Sub 2.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Ufficio Provinciale di Sassari aggiornate al 03/10/2023, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **Ipoteca volontaria in rinnovazione di ipoteca iscritta in data 27/03/2003 ai nri 5700/682**
  derivante da a garanzia di un mutuo
  Iscritto a Sassari il 14/02/2003
  Reg. gen. 2350 - Reg. part. 257
  Quota: 1/1
  Importo: € 1.180.000,00
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Capitale: € 590.000,00
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 20/03/2003
  N° repertorio: 211448
  Note: Detta formalità grava, tra le altre, sulle unità immobiliari censite al Foglio 69 Mappale 1132 Sub 2 e Mappale 1133 Sub 2. A margine della formalità originaria sono state annotate le seguenti operazioni: - in data 14/07/2005 ai nri 17367/2458 riduzione di somma in forza di atto di rogito Dr **** Omissis **** Notaio in Sassari del giorno 11/07/2005 repertorio n. 239215; - in data 14/07/2005 ai nri 17368/2459 quietanza e conferma in forza di atto di rogito Dr **** Omissis **** Notaio in Sassari del giorno 11/07/2005 repertorio n. 239215; - in data 07/03/2007 ai nri 4001/837 consolidamento e

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

postergazione in forza di atto di rogito Dr **** Omissis **** Notaio in Sassari del giorno 07/12/2006 repertorio n. 248562.

- **Ipoteca volontaria in rinnovazione di ipoteca iscritta in data 10/11/1998 ai nri 12574/2050**
  derivante da Rinnovazione d'ipoteca a garanzia di un mutuo
  Iscritto a Sassari il 02/10/2018
  Reg. gen. 12803 - Reg. part. 2024
  Quota: 1/1
  Importo: € 654.571,12
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Capitale: € 258.228,45
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 06/11/1998
  N° repertorio: 156301
  Note: Detta formalità grava sui beni oggetto di stima e su altri beni. A margine della formalità originaria è stato annotato consolidamento e postergazione in data 07/03/2007 ai nri 4000/836 in forza di atto a rogito Dr **** Omissis **** Notaio in Sassari del giorno 07/12/2006 repertorio n. 248561.
- **Ipoteca volontaria in rinnovazione di ipoteca iscritta in data 16/05/200 ai nri 6872/1062**
  derivante da garanzia di un mutuo
  Iscritto a Sassari il 09/04/2020
  Reg. gen. 4348 - Reg. part. 534
  Quota: 1/1
  Importo: € 568.102,58
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Capitale: € 284.051,29
  Rogante: Giovanni Maniga
  Data: 11/05/2000
  N° repertorio: 174837
  Note: Detta formalità grava sui beni oggetto di stima e su altri beni. A margine della formalità originaria è stato annotato consolidamento e postergazione in data 07/03/2007 ai nri 3999/835 in forza di atto a rogito Dr **** Omissis **** Notaio in Sassari del giorno 07/12/2006 repertorio n. 248560.

Trascrizioni

- **Pignoramento immobiliare**
  Trascritto a Sassari il 03/10/2023
  Reg. gen. 17101 - Reg. part. 12963
  Quota: 1/1
  A favore di **** Omissis ****
  Contro **** Omissis ****
  Formalità a carico della procedura
  Note: - Atto di precetto notificato nelle date 09-22 Giugno 2023 portante intimazione di pagamento rimasta senza effetto per gli importi indicati nel titolo depositato unitamente alla formalità; - atto di pignoramento avanti il Tribunale di Sassari al n. 1790 di repertorio in dta 07/09/2023.

Le formalità pregiudizievoli sono state desunte dal Certificato Notarile alla data del 03/10/2023, a firma dello studio Notarile **** Omissis ****, Notai in Milano.

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

NORMATIVA URBANISTICA

L'intero complesso è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come "insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale" come "grande distribuzione commerciale" e come "aree estrattive". A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA "D" e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI che integralmente si riporta:

Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI

Descrizione

Sono le aree destinate alle attività produttive di carattere artigianale e industriale che possono essere anche non compatibili con la residenza.

Modalità di attuazione

L'edificazione si attua a seguito di redazione di Piano Particolareggiato con previsione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In ambiti già urbanizzati con Piano Particolareggiato pre-vigente (Predda Niedda): Titolo abilitativo diretto"

Destinazioni ammesse

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- d1 uffici e studi professionali;

- d2.1 commercio al dettaglio come normato nell'Allegato E2 Piano del Commercio;

- d2.2 pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

- d2.3 commercio all'ingrosso;

- d4.1 laboratori artigiani, laboratori tecnico-scientifici;

- d5 industria;

- d6 depositi,

Categorie d'intervento

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I12.

Parametri urbanistici ed edilizi

Lotto minimo mq. 500 per altezze inferiori a m. 12.00

Lotto minimo mq. 1000 per altezze superiori a m 12.00

H dovrà essere in stretta relazione alle esigenze dell'attività produttiva esercitata dall'azienda e, in ogni caso non superiore a m 18.00 se trattasi di capannone industriale ad un solo piano, e di m. 10.50 se trattasi di edificio pluripiano. Le altezze massime consentite nelle sottozone D2.2 esterne al perimetro di Predda Niedda sono riportate alla tav. 5.14 che associa ad ogni sottozona D2.2 contraddistinta da un codice identificativo ID la relativa altezza massima.

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

RC non superiore al 50% salvo per le aree con insediamenti già realizzati, limitatamente agli ampliamenti e sopraelevazioni

da: dal ciglio stradale m. 6.00; dagli altri fabbricati m. 10.00

dc: non inferiore a 5 m (salvo accordi con le proprietà confinanti per una edificazione a confine).

Condizioni e prescrizioni particolari

Rispetto degli spazi verdi: è obbligatorio compatibilmente con l'esecuzione degli interventi consentiti, la conservazione e/o il ripristino degli spazi verdi.

Vincolo di sistemazione delle aree libere: è obbligatoria la sistemazione a verde delle aree libere da edificazione, anche a seguito di demolizione di edifici presenti, per la parte non destinata a movimentazione e/o sosta.

REGOLARITÀ EDILIZIA

La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

I beni oggetto della presente relazione sono ubicati ai piani primo, secondo, terzo e quarto di un edificio ancora in corso di costruzione. Il fabbricato è composto inoltre da un piano terra e due piani seminterrati non oggetto comunque della presente CTU.

Dalle verifiche eseguite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sassari, è emerso che l'intero complesso è stato regolarmente autorizzato con Concessione Edilizia n. C/99/94 del 26/03/1999, alla quale sono succeduti i seguenti provvedimenti:

- Concessione Edilizia n. C/05/53 del 27/01/2005;
- Provvedimento Unico n. SU/05/44 del 25/03/2005;
- Concessione in Sanatoria n. C/08/298 del 27/11/2008;
- Provvedimento Unico n. SU/09/24 del 06/04/2009;
- Autorizzazione in Sanatoria n. A/09/245 del 25/08/2009.

L'Accertamento di conformità A/09/245 del 25/08/2009 è relativo esclusivamente ai "piani Seminterrato, ammezzato e terra, del complesso industriale in corso di realizzazione in Sassari zona industriale Predda Niedda zona D".
Per conoscenza si riferisce che i piani interrati S2 ed S1 sono dotati di Certificato di agibilità parziale n. A/2010/124 del 07/05/2010, mentre il piano terra è dotato di certificato di agibilità parziale n. A/2019/33 del 07/05/2010.

In seguito ad un incontro avvenuto in data 16/04/2024 alla presenza dell'Ing **** Omissis **** Responsabile del Servizio Tecnico edilizia privata e dell'Ing. **** Omissis **** Dirigente Attività Produttive ed Edilizia Privata del Comune di Sassari è emerso che per i piani in esame risulta decaduto l'ultimo provvedimento in essere ovvero la "Variante in corso d'opera al progetto relativo al complesso industriale da realizzarsi in Sassari Zona Industriale Predda Niedda sottozona D di cui agli elaborati grafici allegati al Provvedimento Unico SU/05/44 del 25/03/2009.
I tecnici interpellati dal sottoscritto sono concordi nel ritenere che i lavori possono essere ripresi ai sensi della LR 23/85 Art. 10 bis – Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comma g. Tale articolo recita che sono soggetti a SCIA le "*opere necessarie per il **completamento** di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, **fermo il rispetto del progetto originario** e delle **previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione***".

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

Poiché però i solai di copertura dei piani terzo e quarto non sono stati realizzati e pertanto i volumi urbanistici non sono attualmente definiti, l'applicabilità di quell'articolo di legge ed il conseguente rispetto del progetto originario comporterebbe la realizzazione di un organismo edilizio di altezza superiore a quella attualmente consentita dalle NTA del PUC vigente e pari a 10,50 m (l'edificio, una volta ultimato, risulterebbe di altezza ben maggiore a quella consentita).

In altre parole l'art 10 bis è applicabile per la porzione di edificio in cui sono definiti i volumi e le altezze ai piani primo e secondo poiché ma bon è applicabile per i restanti piani terzo e quarto. Infatti, realizzando i solai di copertura dei piani terzo e quarto si andrebbe a realizzare un edificio di altezza superiore a quanto attualmente consentito. Si sarebbero pertanto potuti completare anche i piani terzo e quarto se i solai fossero stati realizzati.

Questo spiega perché dalla presente stima sono state esclusi i piani terzo e quarto attualmente in corso di costruzione e non più ultimabili ai sensi dell'art 10 bis.

In definitiva si può portare a completamento il piano primo ed piano secondo, mentre il piano terzo diverrebbe la copertura dell'edificio. Le tamponature presenti al piano terzo possono continuare ad esistere o essere rimosse.

Si sottolinea il fatto che lo scrivente ha effettuato un'apposita riunione tecnica con il Dirigente dell'Ufficio Edilizia Privata e con il Responsabile del servizio del Comune di Sassari. All'interno di tale riunione sono stati individuati gli elementi salienti del caso in esame e i tecnici interpellati hanno dimostrato fattibilità preliminare alla presentazione del progetto di completamento di cui sopra. Tale ipotesi progettuale risulta quella unicamente percorribile alla luce della normativa vigente e dello stato attuale del manufatto edilizio, secondo quanto da loro indicato. L'U.T.C. ha prospettato pertanto tale strada come unica percorribile attualmente dimostrando favore tecnico all'ipotesi formulata nel presente paragrafo. La certezza potrà acquisirsi unicamente in conseguenza della predisposizione del progetto di completamento delle opere e della presentazione della relativa pratica edilizia al portale SUAPE della Regione Sardegna, con acquisizione del titolo edilizio. A tale proposito si evidenzia che l'ufficio da me interpellato non ha rilasciato parere preliminare per iscritto e non ha proceduto a preistruttorie di alcun genere. L'ipotesi sopra descritta potrà trovare potenziale accoglimento unicamente in conseguenza, si ribadisce ancora una volta, di apposito progetto elaborato da parte di tecnico abilitato appositamente incaricato dagli eventuali acquirenti. Solo in tal caso si potrà acquisire un livello di certezza adeguato.

VINCOLI

Non sono presenti oneri condominiali.

Dalle ispezioni ipotecarie effettuate è emersa la seguente formalità:

TRASCRIZIONE DI VINCOLO del 13/04/2005 R.G. 9034 R.P. 6796 in forza di atto in autentica Dr **** Omissis **** Notaio in Sassari del 14/03/2005 repertorio n. 236340 di COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE a favore del Comune di Sassari
Sull'immobile risulta trascritto, in data 13/04/2005 ai numeri 9034 R.G. e n. 6796 R.P. un vincolo a favore del Comune di Sassari contro **** Omissis **** nato a
In virtù della Scrittura Privata con sottoscrizione autenticata a firma Notaio **** Omissis **** del 14/03/2005, è costituito un Vincolo di Destinazione per la quota 1/1 della piena proprietà sul bene distinto al NCEU al Foglio 69 Particella 1132 Sub 2 e Particella 1133 Sub 2 (si tratta delle particelle che hanno originato le unità in oggetto).
In relazione al progetto di variante in corso d'opera presentato in data 18/01/2005 (prot. n.3136/05), relativo al fabbricato in corso di costruzione ed in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di Sassari, il Signor **** Omissis **** vincola, in forma definitiva e perpetua, a favore del Comune di Sassari, in conformità alla

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

destinazione prevista dal progetto:
a) con destinazione a carico e scarico merci le superfici del piano seminterrato;
b) con destinazione a posti auto le superfici al piano seminterrato e al piano di copertura Superfici che nel progetto di variante hanno tale destinazione. In pratica tutta la rampa che, partendo dal piano S1 costeggia il fabbricato in senso discendente (sulla destra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1) ed in senso ascendente (sulla sinistra per chi guarda il fabbricato dalla strada n. 1), ivi compresa l'area fronte ingresso principale al piano S2 è vincolata a carico e scarico merci (comprese aree di manovra e circolazione) per complessivi 498 mq e n. 32 posti auto.
Il sottoscritto ha preso visione del vincolo trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sassari.

STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:

- **Bene N° 1** - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  I beni oggetto di perizia risultano i 4 piani fuori terra (precisamente primo, secondo, terzo e quarto) di un fabbricato di sei piani fuori terra, di cui 2 seminterrati, ad uso industriale. Attualmente, oltre i piani Terra S1 ed S2 ultimati ed oggetto di altra CTU, la restante parte del fabbricato risulta ancora non ultimata e pertanto in corso di costruzione. In particolare nei piani primo, secondo e terzo risulta realizzato lo scheletro portante in cemento armato e parte della tamponatura al piano terzo, mentre per il piano quarto ed il piano copertura non è stata realizzata alcuna opera muraria. L'accesso ai vari piani attualmente non è consentito non essendo state realizzate le rampe di accesso. Pertanto essi mancano di qualsiasi sistema di collegamento e risultano totalmente inaccessibili.
  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 12, Categoria F3.
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

  Valore di stima: €. 677.158,00

  DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
  Lo stabile, di grosse dimensioni, è ubicato in Zona Industriale Predda Niedda ed attualmente è composto da piano terra, due piani seminterrati e tre piani alti oltre il piano copertura ancora non realizzato..
  La porzione in esame da stimare è costituita dai due piani alti: piano primo e secondo, oltre il piano terzo di copertura che presumibilmente andrà vincolato a parcheggio in favore del Comune di Sassari (si ricorda che esiste un vincolo di destinazione a parcheggi di tutto il piano quinto comunque non più realizzabile. Pertanto si presume che tale vincolo andrà a ricadere sul piano di copertura effettivamente realizzabile). Ogni piano, da progetto, ha una superficie lorda di circa 1576 mq.
  La realizzazione del fabbricato fu avviata nel 1999 in forza della concessione edilizia n. 99 del 26.03.1999, alla quale seguirono poi una serie di provvedimenti riportati nella sezione "Regolarità Edilizia".
  I piani T, S1 ed S2 sono stati ultimati e risultano regolari in seguito all'accertamento di conformità n. A/09/245. Per essi è stata anche rilasciata l'agibilità parziale.
  I piani successivi invece non sono mai stati ultimati. I provvedimenti autorizzativi risultano decaduti e i lavori sono stati interrotti, ed attualmente, come si evince dalle allegate fotografie, risulta realizzata

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

solo la parte strutturale (solai e pilastri, tamponatura parziale, manca ancora la chiusura dell'edificio), mancano tutti gli altri elementi costruttivi (pavimenti, intonacatura, tinteggiatura, infissi esterni ed interni, gran parte della tamponatura, tutta la tramezzatura, impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, etc).
Dall'esame dei progetti di cui alle citate concessioni edilizie risulta che era prevista la realizzazione di locali commerciali al piano terra e nei due piani seminterrati e la realizzazione di quattro attività artigianali ai piani primo, secondo, terzo e quarto funzionali alle attività commerciali ai piani inferiori, nelle quali vengono venduti gli articoli in esse prodotti.
La relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto di variante in corso d'opera cita testualmente che la proposta progettuale prevede:
a) La divisione del piano interrato di altezza utile h = 9,70 m in due piani mediante la realizzazione di un solaio in c.a. dello spessore di 25 cm che divide l'altezza netta in due porzioni di 5,00 m e 4,45 m rispettivamente;
b) La distribuzione delle superfici necessarie per i parcheggi nel piazzale seminterrato e nel piano copertura per una superficie totale di 3850 mq in funzione della richiesta della licenza di vendita per 1850 mq, di cui 1000 mq per vendita alimentari e 850 mq per vendita articoli non alimentari, a definire un numero di posti auto pari a 154 unità in totale di cui 32 unità nel piazzale seminterrato e 122 unità nel piano copertura, che soddisfano la richiesta di 154 posti auto per la licenza in esame;
c) La realizzazione di quattro attività artigianali ai piani primo, secondo, terzo e quarto, funzionali alle attività commerciali ai piani inferiori nelle quali vengono venduti gli articoli in esse prodotti.
Appare chiaro quindi, in fase progettuale, lo stretto legame funzionale tra i vari livelli dell'edificio.
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda l'accessibilità ai vari piani attualmente interdetta per via della mancata realizzazione delle rampe di accesso, da tenere in debita considerazione al momento della riformulazione della proposta progettuale per una ripresa dei lavori. Dall'esame solo visivo dei ferri di chiamata appare necessaria una verifica sullo stato di usura degli stessi, esposti agli agenti atmosferici da diversi anni.
Alla luce di quanto esposto pare innegabile che l'immobile in esame, allo stato attuale, presenta svariate criticità da tenere debitamente in conto in fase di offerta.

Criterio e metodo di stima
Si procede ora con la determinazione del più probabile valore di mercato all'attualità del capannone pluriplano in corso di costruzione, nello stato di manutenzione e conservazione in cui si trova ed in funzione della destinazione d'uso prevista in progetto.

Fabbricato in corso di costruzione
Per quanto riguarda il metodo di stima di un immobile in corso di costruzione, si può procedere in due modi. Stimando il valore delle opere compiute tramite la redazione del computo metrico estimativo, oppure ipotizzando il valore finale del bene una volta completamente realizzato con la destinazione d'uso consentita e sottraendo da questo il costo presunto per terminarlo:

$$Va = Vf - Cm$$

dove:
Va = valore al momento attuale
Vf = valore finale
Cm = costi di costruzione per terminare l'edificio

Calcolo di Vf
Per calcolare Vf basterà moltiplicare il prezzo a mq che presupponiamo di ricavare dalla vendita delle unità immobiliari per la superficie commerciale.
Il valore di mercato di beni simili ultimati è stato desunto conducendo indagini presso le agenzie immobiliari e i siti internet specializzati nella vendita sul territorio di Sassari in particolare in Zona

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

Industriale Predda Niedda e analizzando annunci anche di privati; per maggior precisione è stato consultata la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari fornita dall'Agenzia delle Entrate sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare. L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate nel Comune di Sassari, nel 1° semestre dell'anno 2023, per la destinazione "Produttiva" in stato conservativo "normale" attribuisce un valore di mercato (€/mq) per i Capannoni industriali che oscilla da un minimo di € 450,00 fino ad un massimo di € 810,00 per mq di superficie lorda, mentre per i "Laboratori artigianali" attribuisce un valore di mercato (€/mq) che oscilla da un minimo di € 570,00 fino ad un massimo di € 950,00 per mq di superficie lorda. Tenuto conto della notevole consistenza dell'immobile (ogni piano si sviluppa per oltre 1500 mq) ed il fatto che la consistenza penalizza fortemente l'eventuale valore unitario di vendita. Vendere 400/500 mq di capannone risulta molto più semplice che vendere 1500 mq, se poi quei 1500 mq sono ubicati ai piani alti e non al piano terra, risultando pertanto penalizzati per quanto riguarda l'accesso, tenuto conto comunque della strategicità della zona e della visibilità di cui il gode il'edificio multipiano che prospetta sulla rotonda della ZIR Predda Niedda posta tra la strada n. 1 e la strada n. 2 in posizione nevralgica di notevole traffico e visibilità, tenuto conto del livello delle finiture dei piani sottostanti già ultimati che indirizzano il fabbricato in una direzione architettonica ben precisa, visto il livello delle finiture dei piani sottostantii che risulta notevolmente inferiore alla media degli edifici simili, lo stato di manutenzione delle parti comuni di accesso alle eventuali rampe ancora da realizzare ed infine l'estetica dell'edificio che, a parere dello scrivente, lo penalizza fortemente, tenuto conto delle condizioni attuali in cui versa il mercato e la richiesta di beni simili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile come sopra descritte, tenuto conto dell'epoca di costruzione dell'immobile, valutatene le specifiche condizioni e suscettività di rendita sotto il profilo economico, si ritiene opportuno adottare un valore di vendita pari a 695 €/mq.

Pertanto:

Vf = (1576 mq/piano) x 2 piani X 695 €/mq = €. 2.190.640,00

Calcolo di Cm

Per calcolare Cm si potrebbe predisporre un computo metrico estimativo che riporti quali e quante lavorazioni ancora occorrano e poi moltiplicare queste per i costi unitari oppure, ed è questa la strada seguita, decurtare una percentuale per ogni categoria di lavorazione che non è stata eseguita. Avremo di conseguenza:

Cm = K x Cc

dove:
Cm sono i costi di costruzione necessari per completare l'edificio
Cc rappresenta il costo di costruzione necessario per realizzare l'intero edificio
K un coefficiente che varia in funzione dei lavori mancanti

Il costo di costruzione per un capannone industriale/artigianale aventi le caratteristiche di quello in esame ossia a struttura intelaiata in cemento armato, altezza interpiano oltre 6,00 m ed inferiore a 8,00 m, solai tipo bausta o simili, tamponature e tramezzi in laterizio, intonaci e pitture al civile, impianti idrico sanitari ed elettrici tradizionali, di superficie utile pari a 1545 mq può essere assunto pari a 620 €/mq:

Cc = (1545 mq/piano) x 2 piani x 620 €/mq = €. 1.915.800,00

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

Per calcolare k esistono varie tabelle, oltre la personale esperienza dello scrivente, nelle quali sono espresse tutte le categorie di lavoro e la loro incidenza percentuale. Quest'ultima è diversificata in relazione alle tipologie (economiche e medie) in considerazione del fatto che in certe tipologie una voce di spesa incide percentualmente di più di un'altra. La tipologia prevista è quella economica.
Nello schema seguente si riportano i valori, in percentuale, relativi alle varie voci di lavorazione ancora da eseguire, relative ad un edificio simile a quello in esame:
1 Rampe in c.a.6,50 %
2 Opere in c.a. orizzontali e verticali6,00 %
3 Murature e tamponature4,50%
5 Intonaci, rivestimenti esterni7,00%
6 Rivestimenti e pavimenti interni9,50%
7 Opere carpenteria metallica e alluminio6,50 %
8 Serramenti e vetrate9,00%
9 Impermeabilizzazione copertura2,00%
10 Impianto idrico-sanitario5,50 %
11 Impianto elettrico8,50 %
12 Assistenze murarie4,00 %
13 Tinteggiature5,00 %
14 Opere varie5,00 %
TOTALE79,00%

k = 79 % (0,79)

Quindi:

Cm = K x Cc = 0,79 x €. 1.915.800,00 = €. 1.513.482,00

In definitiva:

Va = Vf – Cm = €. 2.190.640,00 - €. 1.513.482,00= €. 677.158,00

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 1 - Porzione di fabbricato in costruzione Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1	3152,00 mq	0,00 €/mq	€ 677.158,00	100,00%	€ 677.158,00
				Valore di stima:	€ 677.158,00

Valore di stima: €. 677.158,00

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento	Valore	Tipo
Vetustà e condizioni generali dell'edificio	67.716,00	€
Spese tecniche omnicomprensivo	98.376,00	€

Valore finale di stima: **€ 511.066,00**

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

1. Nella valutazione di un fabbricato non nuovo è necessario applicare un deprezzamento per vetustà e obsolescenza. Il coefficiente di vetustà deve tenere conto: - dell'età del fabbricato; - dello stato di manutenzione dello stesso. Lo stato di vetusta e di usura, le verifiche tecniche connesse prima di una ripresa dei lavori, impongono un deprezzamento nella misura del 10% del valore dell'immobile (Va);

2. I lavori inerenti l'edificio pluriplano non sono mai stati completati. Al fine di rendere funzionale il capannone occorre dar corso ai lavori di completamento che devono porsi in continuità all'idea progettuale iniziale, dando luogo ad un nuovo progetto che tenga conto della destinazione d'uso dei piani sottostanti, delle zone destinante a parcheggio e del vincolo a posti auto in favore del Comune di Sassari del piano copertura. Occorrerà pertanto provvedere alla presentazione di una nuova pratica edilizia finalizzata all'esecuzione dei lavori di completamento. I costi professionali previsti per tale attività (Progetto, Direzione Lavori, Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, Accatastamento, Collaudo statico e Agibilità) possono essere stimati in una percentuale pari a circa il 6,5 % dell'importo dei lavori ancora da eseguire (Cm).

OSSERVAZIONI DELLE PARTI

Lo scrivente ha inviato copia delle presente relazioni alle parti in data 10/5/2024 tramite pec agli indirizzi:

- vanessa.porqueddu@pecordineavvocati.ss.it
- carloenricoandreoni@pec.it

Trascorsi i 15 giorni previsti dal decreto di incarico nessuna delle parti ha fatto pervenire in risposta note contenenti osservazioni all'elaborato.

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sassari, li 27/05/2024

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Ing. Cresci Fabrizio

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

RIEPILOGO BANDO D'ASTA

LOTTO UNICO

- **Bene N° 1** - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  I beni oggetto di perizia risultano i 2 piani fuori terra (precisamente primo e secondo ossia quelli effettivamente completabili) di un fabbricato pluriplano ad uso industriale. Attualmente, oltre i piani Terra S1 ed S2 ultimati per i quali sono stati predisposti tre lotti distinti di vendita, la restante parte del fabbricato risulta ancora non ultimata e pertanto in corso di costruzione L'accesso ai vari piani attualmente non è consentito non essendo state realizzate le rampe di accesso. Pertanto essi mancano di qualsiasi sistema di collegamento e risultano totalmente inaccessibili. Il sottoscritto ha potuto visionare esclusivamente il primo piano per mezzo di un piccola porzione di ponteggio esterno al fabbricato, senza però accedere al suo interno date le scarsissime condizioni di sicurezza.

  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 12, Categoria F3.

  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Destinazione urbanistica: L'intero complesso è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come “insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” come “grande distribuzione commerciale” e come “aree estrattive”. A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA “D” e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

  Alla luce della normativa vigente e dei volumi attualmente in essere è possibile procedere al completamento dell’edificio, ai sensi dell’art 10 bis della LR 23/85, relativamente ai soli piani primo e secondo.

Prezzo base d'asta: **€ 511.066,00**

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

SCHEMA RIASSUNTIVO
ESECUZIONE IMMOBILIARE 113/2023 DEL R.G.E.

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 511.066,00

Bene N° 1 - Porzione di fabbricato in costruzione			
Ubicazione:	Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1		
Diritto reale:	Proprietà	**Quota**	1/1
Tipologia immobile:	Porzione di fabbricato in costruzione Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 11, Categoria F3 - Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 12, Categoria F3.	**Superficie**	3152,00 mq
Stato conservativo:	L'immobile è costituito dalla sola struttura a scheletro portante in c.a. costituita da pilastri e travi. Non esiste alcuna opera di finitura, cosi come non sono presenti le tamponature esterne e/o i divisori interni. Sono evidenti le chiamate dei ferri per le rampe future di collegamento con i piani inferiori che permetteranno l'accesso a tale piano. Le condizioni di conservazione generale appaiono mediocri.		
Descrizione:	I beni oggetto di perizia risultano i 2 piani fuori terra (precisamente primo e secondo) di un fabbricato pluripiano ad uso industriale. Attualmente, oltre i piani Terra S1 ed S2 ultimati per i quali sono stati predisposti tre lotti distinti di vendita, la restante parte del fabbricato risulta ancora non ultimata e pertanto in corso di costruzione. In particolare risulta realizzato lo scheletro portante in cemento armato e parte della tamponatura, non è stata realizzata alcuna opera muraria. L'accesso ai vari piani attualmente non è consentito non essendo state realizzate le rampe di accesso. Pertanto essi mancano di qualsiasi sistema di collegamento e risultano totalmente inaccessibili. Il sottoscritto ha potuto visionare esclusivamente il primo piano per mezzo di un piccola porzione di ponteggio esterno al fabbricato, senza però accedere al suo interno date le scarsissime condizioni di sicurezza.		
Vendita soggetta a IVA:	NO		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Libero		

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE EE.II.

Risposta alle Osservazioni della perizia redatta dall'esperto Ing. Cresci Fabrizio, nell'Esecuzione Immobiliare **113/2023** del R.G.E.

promossa da

******* Omissis *******

contro

******* Omissis *******

******* Omissis *******

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

In riferimento alla osservazioni formulate dall'Avvocato **** Omissis **** per conto degli esecutati, pervenute oltre i 15 giorni assegnati alle parti secondo quanto indicato nel decreto di incarico, si riferisce quanto segue:

- si evidenzia innanzi tutto il tono intimidatorio delle stesse "*Gli illeciti di questa perizia sono funzionali agli illeciti (**anche penali**) dei procedenti, analogamente a quanto accadde per la perizia del CTU Ing.* **** Omissis ****", citando sentenze etc con le quali gi esecutati contestavano la perizia redatta dall'Ing. **** Omissis **** e contestavano la mancata valutazione da parte dell'allora CTU del valore dell'ampia area edificabile. Tale osservazione poco o niente ha a che fare con la relazione di stima di cui alla presente relazione. A tal proposito comunque, per correttezza di informazione, ho già avuto modo di verificare e riferire che l'ampia *area edificabile* cui ci si riferisce e alla quale veniva attribuito un enorme valore in realtà è un'ampia area vincolata a parcheggio con potere edificatorio pari a zero, di valore nettamente inferiore a quello reclamato;
- si parla di "*omissioni relative al piano quarto e due omissioni relative al piano quinto"*. Non c'è stata alcuna omissione di superfici ai piani quarto e quinto e in generale nell'edificio, che invece sono ben evidenziate nella relazione quando si parla delle regolarità edilizia e dell'eventuale ripresa dei lavori. Eventualmente si può concordare sul fatto che non sono state prese in considerazione, nel calcolo della superficie commerciale, le rampe carrabili ed il piano di copertura da adibire a parcheggi. In ogni caso "*l'omissione"* di cui ci si lamenta incide in misura minima rispetto al valore del fabbricato, come meglio descritto nei punti seguenti. La situazione del fabbricato pluriplano è stata ampiamente discussa con i tecnici comunali che hanno consultato i progetti approvati attualmente scaduti e hanno visionato loro stessi le foto dello stato in cui versa l'edificio. Durante l'esame della pratica il Dirigente ed il Responsabile del Servizio hanno evidenziato la presenza di una porzione di solaio al di sopra del piano terzo. Tale porzione non è quantificabile in termini di mq poiché al piano non si può accedere per ovvie ragioni di sicurezza. L'entità può essere esclusivamente desunta osservando le foto aree, le uniche in grado di fornire, seppur in via approssimativa, la consistenza di quanto realizzato. I tecnici interpellati hanno espresso la possibilità di poter mantenere tale cubatura esistente ma il fatto che non sia stato realizzato il solaio intermedio al piano quarto che divide il livello in due pone degli interrogativi sul mantenimento di quanto parzialmente realizzato. Infatti il progetto approvato che andrebbe rispettato e portato a completamento, prevede di vincolare un intero piano (precisamente il quinto di copertura) a parcheggio. Il nuovo piano di copertura, per le ragioni già espresse in perizia, diventerebbe il terzo che pertanto andrebbe vincolato a parcheggio e la porzione edificata non permetterebbe di vincolare l'intera superficie ma solo una porzione. Alla luce di tutte queste considerazioni e variabili ho ritenuto opportuno non considerare nella stima tale porzione e tutelare l'eventuale aggiudicatario da spiacevoli sorprese in fase di presentazione del progetto di completamento, considerando pertanto le cubature e altezze certe e trascurando la porzione che presenta delle incognite, seppur minime e parziali. In altre parole ho ritenuto più corretto che un futuro acquirente avesse la certezza di acquistare e sistemare quanto descritto in perizia (piani primo, secondo e terzo di copertura) che sono quelli certi ed eventualmente, una volta acquisito il bene e presentato il progetto di completamento, valutare se mantenere la porzione di cui ci si lamenta di aver *omesso* la presenza. In ogni caso si può facilmente verificare che tale superficie incide in minima percentuale in riferimento al valore dell'intero compendio;
- si riporta che "*Recandosi il CTU al Comune, all'incontro con l'Ing.* **** Omissis **** *Dirigente Attività Produttive…..in ordine all'ottenimento del parere, deve spiegare al Dirigente lo stato dei luoghi sussistente per come egli lo ha erroneamente inteso, non puo' non spiegarlo che per come appunto lo ha inteso e cioe' ponendo a fondamento del parere gli errori dei detti piani 4° e 5*". Il dirigente del settore ed il responsabile del servizio non hanno certamente avuto bisogno delle mie spiegazioni. Il fabbricato è stato analizzato da foto reperibili su google maps e sulla scorta del

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

progetto approvato e ora scaduto. Le conclusioni alle quali sono giunti non sono soggettive ne conseguenti e mie descrizioni sommarie e/o parziali, ma oggettive sulla base delle leggi vigenti, dello state dell'arte e del progetto approvato da completare;

- si parla di "*erronee interpretazioni del CTU nel recente passato relative ad una perizia di una villa sempre dell'esecutato e di conseguente "ritrattazione*". Ancora una volta non si capisce quale sia il nesso con la presente procedura. Ad ogni buon conto la perizia redatta cui ci si riferisce è corretta e non vi è stata nessuna ritrattazione se non quella di aver indicato n. 2 frazionamenti invece di n. 4. Come spiegato si è trattato di un errore materiale di battitura ma già nella prima stesura della perizia avevo indicato la possibilità di frazionare la villa ed il parere a firma del Responsabile del servizio **** Omissis ****", è esattamente in linea con quanto indicato in perizia;
- sulla **quantificazione** del valore di stima vengono riportate delle considerazioni assolutamente prive di fondamento. Le "*Omissioni di valutazione*" riportano un conteggio che porta ad una mancata valutazione pari a **€. 2.064.922,00.** Tale valore spropositato scaturisce dall'aver erroneamente considerato la superficie delle due rampe perimetrali adibite a parcheggio e manovra ciascuna di mq 1378 nella misura del 100 %. Secondo quanto riportato nelle osservazioni "*il CTU omette di valutare mq. 1378 X 2 = mq 2756*". E per rafforzare questa tesi inverosimile si riporta la valutazione ed il prezzo d'asta del piano terra (lotto 3) che è stato stimato dal sottoscritto CTU in € 1.371.040,00 nella quale indico correttamente, nella consistenza dell'immobile, la rampa carrabile, omettendo però di riferire che nella valutazione in oggetto la superficie della rampa è opportunamente ponderata nella misura del 10%, trattandosi appunto di una superficie che dovrà essere adibita a parcheggio e circolazione dei veicoli. Ciascuna delle due rampe reclamate incide pertanto nella misura di 137,8 mq, valore che, nella stima di cui alla presente procedura evidentemente aumenta la superficie commerciale di vendita ma aumenta di conseguenza tutte le altre voci che concorrono alla determinazione del valore finale del bene secondo il metodo di stima proposto quali i costi di costruzione per terminare l'edificio, i deprezzamenti valutati in percentuale per Vetustà e condizioni generali dell'edificio e le spese tecniche. Deprezzamenti, si precisa, non contestati dalle parti;
- nella perizia redatta dal sottoscritto, inviata correttamente alle parti al fine di formulare osservazioni non pervenute nei tempi stabiliti, effettivamente la superficie del piano terzo di copertura non è stata conteggiata nel calcolo delle superfici, così come le rampe.

Si riporta pertanto di seguito **la valutazione del fabbricato che tiene conto delle rampe ai piani primo e secondo e della superficie del piano terzo di copertura** vincolata a posti auto.

Consistenza

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Porzione in corso di costruzione	1545,00 mq	1576,00 mq	1	1576,00 mq	6,30 m	1
Porzione in corso di costruzione	1545,00 mq	1576,00 mq	1	1576,00 mq	6,30 m	2
Porzione in corso di costruzione	1545,00 mq	1576,00 mq	0,1	157,60 mq		3
Rampa	1378,00 mq	1378,00 mq	0,1	137,80 mq		1
Rampa	1378,00 mq	1378,00 mq	0,1	137,80 mq		2
			Totale superficie convenzionale:	**3585,20 mq**		
			Superficie convenzionale complessiva:	**3585,20 mq**		

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:

- **Bene N° 1** - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  I beni oggetto di perizia risultano i 4 piani fuori terra (precisamente primo, secondo, terzo e quarto) di un fabbricato di sei piani fuori terra, di cui 2 seminterrati, ad uso industriale. Attualmente, oltre i piani Terra S1 ed S2 ultimati ed oggetto di altra CTU, la restante parte del fabbricato risulta ancora non ultimata e pertanto in corso di costruzione. In particolare nei piani primo, secondo e terzo risulta realizzato lo scheletro portante in cemento armato e parte della tamponatura al piano terzo, mentre per il piano quarto ed il piano copertura non è stata realizzata alcuna opera muraria. L'accesso ai vari piani attualmente non è consentito non essendo state realizzate le rampe di accesso. Pertanto essi mancano di qualsiasi sistema di collegamento e risultano totalmente inaccessibili.
  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 12, Categoria F3.
  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

  Valore di stima: €. 767.569,02

  DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
  Lo stabile, di grosse dimensioni, è ubicato in Zona Industriale Predda Niedda ed attualmente è composto da piano terra, due piani seminterrati e tre piani alti oltre il piano copertura ancora non realizzato..
  La porzione in esame da stimare è costituita dai due piani alti: piano primo e secondo, oltre il piano terzo di copertura che presumibilmente andrà vincolato a parcheggio in favore del Comune di Sassari (si ricorda che esiste un vincolo di destinazione a parcheggi di tutto il piano quinto comunque non più realizzabile. Pertanto si presume che tale vincolo andrà a ricadere sul piano di copertura effettivamente realizzabile). Ogni piano, da progetto, ha una superficie lorda di circa 1576 mq.
  La realizzazione del fabbricato fu avviata nel 1999 in forza della concessione edilizia n. 99 del 26.03.1999, alla quale seguirono poi una serie di provvedimenti riportati nella sezione "Regolarità Edilizia".
  I piani T, S1 ed S2 sono stati ultimati e risultano regolari in seguito all'accertamento di conformità n. A/09/245. Per essi è stata anche rilasciata l'agibilità parziale.
  I piani successivi invece non sono mai stati ultimati. I provvedimenti autorizzativi risultano decaduti e i lavori sono stati interrotti, ed attualmente, come si evince dalle allegate fotografie, risulta realizzata solo la parte strutturale (solai e pilastri, tamponatura parziale, manca ancora la chiusura dell'edificio), mancano tutti gli altri elementi costruttivi (pavimenti, intonacatura, tinteggiatura, infissi esterni ed interni, gran parte della tamponatura, tutta la tramezzatura, impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, etc).
  Dall'esame dei progetti di cui alle citate concessioni edilizie risulta che era prevista la realizzazione

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

di locali commerciali al piano terra e nei due piani seminterrati e la realizzazione di quattro attività artigianali ai piani primo, secondo, terzo e quarto funzionali alle attività commerciali ai piani inferiori, nelle quali vengono venduti gli articoli in esse prodotti.
La relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto di variante in corso d'opera cita testualmente che la proposta progettuale prevede:
a) La divisione del piano interrato di altezza utile h = 9,70 m in due piani mediante la realizzazione di un solaio in c.a. dello spessore di 25 cm che divide l'altezza netta in due porzioni di 5,00 m e 4,45 m rispettivamente;
b) La distribuzione delle superfici necessarie per i parcheggi nel piazzale seminterrato e nel piano copertura per una superficie totale di 3850 mq in funzione della richiesta della licenza di vendita per 1850 mq, di cui 1000 mq per vendita alimentari e 850 mq per vendita articoli non alimentari, a definire un numero di posti auto pari a 154 unità in totale di cui 32 unità nel piazzale seminterrato e 122 unità nel piano copertura, che soddisfano la richiesta di 154 posti auto per la licenza in esame;
c) La realizzazione di quattro attività artigianali ai piani primo, secondo, terzo e quarto, funzionali alle attività commerciali ai piani inferiori nelle quali vengono venduti gli articoli in esse prodotti.
Appare chiaro quindi, in fase progettuale, lo stretto legame funzionale tra i vari livelli dell'edificio.
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda l'accessibilità ai vari piani attualmente interdetta per via della mancata realizzazione delle rampe di accesso, da tenere in debita considerazione al momento della riformulazione della proposta progettuale per una ripresa dei lavori. Dall'esame solo visivo dei ferri di chiamata appare necessaria una verifica sullo stato di usura degli stessi, esposti agli agenti atmosferici da diversi anni.
Alla luce di quanto esposto pare innegabile che l'immobile in esame, allo stato attuale, presenta svariate criticità da tenere debitamente in conto in fase di offerta.

Criterio e metodo di stima
Si procede ora con la determinazione del più probabile valore di mercato all'attualità del capannone pluriplano in corso di costruzione, nello stato di manutenzione e conservazione in cui si trova ed in funzione della destinazione d'uso prevista in progetto.

Fabbricato in corso di costruzione
Per quanto riguarda il metodo di stima di un immobile in corso di costruzione, si può procedere in due modi. Stimando il valore delle opere compiute tramite la redazione del computo metrico estimativo, oppure ipotizzando il valore finale del bene una volta completamente realizzato con la destinazione d'uso consentita e sottraendo da questo il costo presunto per terminarlo:

$$Va = Vf – Cm$$

dove:
Va = valore al momento attuale
Vf = valore finale
Cm = costi di costruzione per terminare l'edificio

Calcolo di Vf
Per calcolare Vf basterà moltiplicare il prezzo a mq che presupponiamo di ricavare dalla vendita delle unità immobiliari per la superficie commerciale.
Il valore di mercato di beni simili ultimati è stato desunto conducendo indagini presso le agenzie immobiliari e i siti internet specializzati nella vendita sul territorio di Sassari in particolare in Zona Industriale Predda Niedda e analizzando annunci anche di privati; per maggior precisione è stato consultata la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari fornita dall'Agenzia delle Entrate sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare. L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.)

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

dell'Agenzia delle Entrate nel Comune di Sassari, nel 1° semestre dell'anno 2023, per la destinazione "Produttiva" in stato conservativo "normale" attribuisce un valore di mercato (€/mq) per i Capannoni industriali che oscilla da un minimo di € 450,00 fino ad un massimo di € 810,00 per mq di superficie lorda, mentre per i "Laboratori artigianali" attribuisce un valore di mercato (€/mq) che oscilla da un minimo di € 570,00 fino ad un massimo di € 950,00 per mq di superficie lorda. Tenuto conto della notevole consistenza dell'immobile (ogni piano si sviluppa per oltre 1500 mq) ed il fatto che la consistenza penalizza fortemente l'eventuale valore unitario di vendita. Vendere 400/500 mq di capannone risulta molto più semplice che vendere 1500 mq, se poi quei 1500 mq sono ubicati ai piani alti e non al piano terra, risultando pertanto penalizzati per quanto riguarda l'accesso, tenuto conto comunque della strategicità della zona e della visibilità di cui il gode il'edificio multipiano che prospetta sulla rotonda della ZIR Predda Niedda posta tra la strada n. 1 e la strada n. 2 in posizione nevralgica di notevole traffico e visibilità, tenuto conto del livello delle finiture dei piani sottostanti già ultimati che indirizzano il fabbricato in una direzione architettonica ben precisa, visto il livello delle finiture dei piani sottostantii che risulta notevolmente inferiore alla media degli edifici simili, lo stato di manutenzione delle parti comuni di accesso alle eventuali rampe ancora da realizzare ed infine l'estetica dell'edificio che, a parere dello scrivente, lo penalizza fortemente, tenuto conto delle condizioni attuali in cui versa il mercato e la richiesta di beni simili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile come sopra descritte, tenuto conto dell'epoca di costruzione dell'immobile, valutatene le specifiche condizioni e suscettività di rendita sotto il profilo economico, si ritiene opportuno adottare un valore di vendita pari a 695 €/mq.

Pertanto:

Vf = 3585,20 mq X 695 €/mq = €. 2.491.714,00

Calcolo di Cm

Per calcolare Cm si potrebbe predisporre un computo metrico estimativo che riporti quali e quante lavorazioni ancora occorrano e poi moltiplicare queste per i costi unitari oppure, ed è questa la strada seguita, decurtare una percentuale per ogni categoria di lavorazione che non è stata eseguita. Avremo di conseguenza:

Cm = K x Cc

dove:
Cm sono i costi di costruzione necessari per completare l'edificio
Cc rappresenta il costo di costruzione necessario per realizzare l'intero edificio
K un coefficiente che varia in funzione dei lavori mancanti

Il costo di costruzione per un capannone industriale/artigianale aventi le caratteristiche di quello in esame ossia a struttura intelaiata in cemento armato, altezza interpiano oltre 6,00 m ed inferiore a 8,00 m, solai tipo bausta o simili, tamponature e tramezzi in laterizio, intonaci e pitture al civile, impianti idrico sanitari ed elettrici tradizionali, di superficie utile pari a 1545 mq per piano (primo e secondo) oltre un piano copertura di 1545 mq da adibire a parcheggio (da considerare nella misura del 10%) e tre rampe carrabili di 1378 mq ciascuna (da considerare nella misura del 10%) può essere assunto pari a 620 €/mq:

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

Cc = (1545 mq/piano x 2 piani + 154,50 mq/piano x 1 piano parcheggi + n.2 rampe 137,80 mq/piano) x 620 €/mq = 3520,10 mq x 620 €/mq = €. 2.182.462,00

Per calcolare k esistono varie tabelle, oltre la personale esperienza dello scrivente, nelle quali sono espresse tutte le categorie di lavoro e la loro incidenza percentuale. Quest'ultima è diversificata in relazione alle tipologie (economiche e medie) in considerazione del fatto che in certe tipologie una voce di spesa incide percentualmente di più di un'altra. La tipologia prevista è quella economica.
Nello schema seguente si riportano i valori, in percentuale, relativi alle varie voci di lavorazione ancora da eseguire, relative ad un edificio simile a quello in esame:

1 Rampe in c.a.	6,50 %
2 Opere in c.a. orizzontali e verticali	6,00 %
3 Murature e tamponature	4,50%
5 Intonaci, rivestimenti esterni	7,00%
6 Rivestimenti e pavimenti interni	9,50%
7 Opere carpenteria metallica e alluminio	6,50 %
8 Serramenti e vetrate	9,00%
9 Impermeabilizzazione copertura	2,00%
10 Impianto idrico-sanitario	5,50 %
11 Impianto elettrico	8,50 %
12 Assistenze murarie	4,00 %
13 Tinteggiature	5,00 %
14 Opere varie	5,00 %
TOTALE	79,00%

k = 79 % (0,79)

Quindi:

Cm = K x Cc = 0,79 x €. 2.182.462,00 = €. 1.724.144,98

In definitiva:

Va = Vf – Cm = €. 2.491.714,00 - €. 1.724.144,98 = €. 767.569,02

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 1 - Porzione di fabbricato in costruzione Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1	3585,20 mq	0,00 €/mq	€ 767.569,02	100,00%	€ 767.569,02
				Valore di stima:	€ 767.569,02

Valore di stima: €. 767.569,02

Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento	Valore	Tipo
Vetustà e condizioni generali dell'edificio	76.756,90	€
Spese tecniche omnicomprensive	112.069,42	€

Nuovo Valore finale di stima: **€ 578.742,70**

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

1. Nella valutazione di un fabbricato non nuovo è necessario applicare un deprezzamento per vetustà e obsolescenza. Il coefficiente di vetustà deve tenere conto: - dell'età del fabbricato; - dello stato di manutenzione dello stesso. Lo stato di vetusta e di usura, le verifiche tecniche connesse prima di una ripresa dei lavori, impongono un deprezzamento nella misura del 10% del valore dell'immobile (Va);

2. I lavori inerenti l'edificio pluriplano non sono mai stati completati. Al fine di rendere funzionale il capannone occorre dar corso ai lavori di completamento che devono porsi in continuità all'idea progettuale iniziale, dando luogo ad un nuovo progetto che tenga conto della destinazione d'uso dei piani sottostanti, delle zone destinante a parcheggio e del vincolo a posti auto in favore del Comune di Sassari del piano copertura. Occorrerà pertanto provvedere alla presentazione di una nuova pratica edilizia finalizzata all'esecuzione dei lavori di completamento. I costi professionali previsti per tale attività (Progetto, Direzione Lavori, Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, Accatastamento, Collaudo statico e Agibilità) possono essere stimati in una percentuale pari a circa 6,5 % dell'importo dei lavori ancora da eseguire (Cm).

CONCLUSIONI

La differenza tra la prima stesura della relazione di stima (***Valore finale di stima:*** **€ 511.066,00**) e la presente relazione di stima che tiene conto delle due rampe e del piano copertura da adibire a parcheggi, così come eccepito nelle osservazioni pervenute (***Nuovo Valore finale di stima:*** **€ 578.742,70) è pari a €. 67.676,70 <u>valore oltre 30 volte inferiore</u> a quello reclamato (€ 2.064.922,00)**.

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

In riferimento invece alla osservazioni formulate dall'Ing **** Omissis **** , si riferisce quanto segue:

1. l'edificio risulta ancora in fase di realizzazione ed è necessario procedere alla presentazione del progetto delle opere necessarie per il completamento del fabbricato già oggetto di concessione edilizia **decaduta** per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 10 bis della LR 23/85. Riporto ancora una volta quanto indicato nel progetto approvato da completare e rispettare:
   "Dall'esame dei progetti di cui alle citate concessioni edilizie risulta che era prevista la realizzazione di locali commerciali al piano terra e nei due piani seminterrati e la ***realizzazione di quattro attività artigianali ai piani primo, secondo, terzo e quarto funzionali alle attività commerciali ai piani inferiori,*** *nelle quali vengono venduti gli articoli in esse prodotti.*
   La relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto di variante in corso d'opera cita testualmente che la proposta progettuale prevede:
   a) La divisione del piano interrato di altezza utile h = 9,70 m in due piani mediante la realizzazione di un solaio in c.a. dello spessore di 25 cm che divide l'altezza netta in due porzioni di 5,00 m e 4,45 m rispettivamente;
   b) La distribuzione delle superfici necessarie per i parcheggi nel piazzale seminterrato e nel piano copertura per una superficie totale di 3850 mq in funzione della richiesta della licenza di vendita per 1850 mq, di cui 1000 mq per vendita alimentari e 850 mq per vendita articoli non alimentari, a definire un numero di posti auto pari a 154 unità in totale di cui 32 unità nel piazzale seminterrato e 122 unità nel piano copertura, che soddisfano la richiesta di 154 posti auto per la licenza in esame;
   c) ***La realizzazione di quattro attività artigianali ai piani primo, secondo, terzo e quarto, funzionali alle attività commerciali ai piani inferiori nelle quali vengono venduti gli articoli in esse prodotti.***
   Appare chiaro quindi, in fase progettuale, lo stretto legame funzionale tra i vari livelli dell'edificio".
   Non si tratta pertanto di superfici per la "grande distribuzione" commerciale come indicato al punto 1 delle osservazioni ma di superficie da destinare a laboratori artigianali. La grande distribuzione poi, ad onor del vero, predilige in via esclusiva i piani terra;
2. I valori riportati nell'Osservatorio del mercato immobiliare sono puramente di riferimento, utili per avere un punto di partenza. Le quotazioni immobiliari semestrali individuano, per ogni zona territoriale omogenea (zona OMI appunto) di ciascun comune, un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro/mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione. E' chiaro che sono dei valori di massima comunque utili per avere un riferimento e non costituiscono verità assolute;
3. Non ho assolutamente utilizzato il computo metrico estimativo. In perizia ho scritto "*Per quanto riguarda il metodo di stima di un immobile in corso di costruzione, si può procedere in due modi. Stimando il valore delle opere compiute tramite la redazione del computo metrico estimativo,* ***oppure*** *ipotizzando il valore finale del bene una volta completamente realizzato con la destinazione d'uso consentita e sottraendo da questo il costo presunto per terminarlo".* Quell'"***oppure***" indica chiaramente che ho seguito l'altra strada e non quella del computo metrico;
4. Ancora una volta si riferisce a superfici destinate al commercio mentre i piani alti sono destinati a laboratori artigianali;
5. Nelle considerazioni relative alla stima ho parlato di "*estetica dell'edificio che, a parere dello scrivente, lo penalizza fortemente",* inoltre di *"livello delle finiture dei piani sottostantii che risulta notevolmente inferiore alla media degli edifici simili".* Non ho fatto riferimento alcuno invece alla "*qualità delle strutture*", come riportato invece nelle osservazioni. Parlo invece di solai "*tipo Bausta o simili*" e, senza addentrarci in inutili considerazioni strutturali poco utili ai fini della determinazione del valore finale di stima, ben consapevole comunque che il tipo di struttura concorre alla determinazione del valore di mercato di un bene, utilizzando la dicitura "*tipo Bausta o*

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

simili" intendevo ricomprendere anche altre tipologie di solai come quello bidirezionale a piastra. Non ho assolutamente qualificato la struttura in modo errato e tantomeno "*l'ho comparata ad una economica quanto scadente struttura a solai di tipo Bausta".* Tra l'altro tale osservazione va contro l'esecutato perché se avessi usato i valori indicati per le piastre bidirezionali che, secondo quanto riportato, "i solai Bausta *hanno un valore inferiore alla metà di quelli a piastra bidirezionale impiegata nella costruzione in oggetto",* avrei avuto un costo di costruzione doppio ed un valore finale di stima notevolmente inferiore a quello indicato. Preciso infatti che nel metodo di stima che ho utilizzato il valore al momento attuale (Va) del bene in esame è pari al valore finale (Vf) **detratti** i costi di costruzione per terminare l'edificio (Cm).
Si capisce bene che se i costi di costruzione raddoppiassero, cosi come riporta il tecnico, il valore finale del bene diminuirebbe sensibilmente ben al di sotto di quello stimato.

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la presente relazione presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sassari, li 12/06/2024

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Ing. Cresci Fabrizio

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a

RIEPILOGO BANDO D'ASTA

Lotto Unico

- **Bene N° 1** - Porzione di fabbricato in costruzione ubicato a Sassari (SS) - Predda Niedda Strada n. 1
  I beni oggetto di perizia risultano i 2 piani fuori terra (precisamente primo e secondo ossia quelli effettivamente completabili) di un fabbricato pluriplano ad uso industriale. Attualmente, oltre i piani Terra S1 ed S2 ultimati per i quali sono stati predisposti tre lotti distinti di vendita, la restante parte del fabbricato risulta ancora non ultimata e pertanto in corso di costruzione L'accesso ai vari piani attualmente non è consentito non essendo state realizzate le rampe di accesso. Pertanto essi mancano di qualsiasi sistema di collegamento e risultano totalmente inaccessibili. Il sottoscritto ha potuto visionare esclusivamente il primo piano per mezzo di un piccola porzione di ponteggio esterno al fabbricato, senza però accedere al suo interno date le scarsissime condizioni di sicurezza.

  Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 6, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1132, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 69, Part. 1133, Sub. 12, Categoria F3.

  L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Destinazione urbanistica: L'intero complesso è inserito in Zona D2.2 del PUC vigente del Comune di Sassari. Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come “insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale” come “grande distribuzione commerciale” e come “aree estrattive”. A tal proposito si veda l'Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA “D” e l'Art. 39 ZONA D2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI.

  Alla luce della normativa vigente e dei volumi attualmente in essere è possibile procedere al completamento dell’edificio, ai sensi dell’art 10 bis della LR 23/85, relativamente ai soli piani primo e secondo.

Nuovo Prezzo a base d'asta: **€ 578.742,70**

Firmato Da: CRESCI FABRIZIO ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13735a